

IDEAS Y PERSONAJES DE COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA

Óscar Álvarez Araya



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

Autor Óscar Álvarez Araya

IDEAS Y PERSONAJES
DE COSTA RICA
DURANTE EL PERIODO
DE LA INDEPENDENCIA



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

320.5097286

A486i Álvarez Araya, Óscar.

Ideas y personajes de Costa Rica durante el periodo de la Independencia / Óscar Álvarez Araya. – San José : Academia de Centroamérica, 2021.
88 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9977-21-125-1

1. IDEOLOGIA – ASPECTOS POLÍTICOS – COSTA RICA.
2. IDEOLOGIA – ASPECTOS ECONÓMICOS – COSTA RICA.
3. LIBERALISMO. 4. COSTA RICA – HISTORIA – INDEPENDENCIA.
- I. Academia de Centroamérica. II. Título. III. Serie.



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

www.academiaca.com

academia@academiaca.or.cr

(506) 2283-1848

San José, Costa Rica



La Academia de Centroamérica
agradece a la Fundación Studium
por su significativo aporte para
esta publicación

Foto de Portada: Acta de Independencia
Archivo Nacional

ÍNDICE

Prólogo	7
Introducción	9
Capítulo I. Ideas liberales en Costa Rica durante el período de la Independencia	
Del régimen colonial a la independencia de España y a la República Federal centroamericana	14
Estado de naturaleza, pacto social y sociedad civil	15
Soberanía y representación. República	18
División y balance de poderes	20
Derechos y libertades del hombre y el ciudadano	22
Educación, libertad y progreso	24
Libertad religiosa o de culto	25
Federalismo y República Federal de Centroamérica	27
De la economía colonial monopólica a los primeros atisbos del comercio exterior	29
El cacao, el tabaco y otros productos de nuestra economía colonial	29
Base socioeconómica en tiempos de la independencia	31
El café como producto de exportación	32
Derechos de propiedad	35
Libertad de industria y de comercio	37

Capítulo II. Personajes de la independencia en Centroamérica y Costa Rica a principios del siglo XIX

Primeros liberales en Guatemala	39
I. Gabino Gaínza.....	40
II. José Cecilio del Valle.....	43
III. Florencio del Castillo.....	46
IV. Pablo de Alvarado y Bonilla.....	49
V. Rafael Francisco Osejo.....	52
VI. Víctor de la Guardia y Ayala.....	57
VII. José Santos Lombardo y Alvarado.....	61
Presidente de la comisión que aprobó el Pacto de Concordia	62
Presidente del primer Gobierno constitucional de Costa Rica	62
Separación del Imperio de Iturbide	63
Primer estatuto político	63
El Catecismo Político	63
VIII. Gregorio José Ramírez y Castro.....	66
Proclamando y firmando la independencia de España	66
Aprobando el Pacto de Concordia	66
Libertad, igualdad y fraternidad	66
Guerra de Ochomogo y traslado de la capital	67
Benemérito de la patria	67
IX. José Toribio Argüello.....	68

Capítulo III. La independencia del Reino de Guatemala (Centroamérica) y de la provincia de Costa Rica de España

Constitución de Cádiz de 1812	69
El Plan de Iguala de 1821	70
Las Actas de Independencia de España	70
El Pacto de Concordia de 1821	72
Primer y Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica	73
Las bases de la Constitución Federal Centroamericana	73
La Constitución Federal Centroamericana	74
Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825	75
Conclusiones	77
Bibliografía	80
Documentos	83

PRÓLOGO

Con mucho gusto cumpla la honrosa solicitud de don Eduardo Lizano de escribir un prólogo para esta muy oportuna obra de don Óscar Álvarez.

Celebramos el Bicentenario de nuestra Independencia y para muchísimos costarricenses –a pesar de las lecciones de historia, de estudios sociales, de cívica recibidas en las escuelas y colegios– es como si la vida patria fuese obra de las últimas seis décadas del siglo XX.

Eran solo unos 50.000 nuestros antepasados al tiempo de la Independencia. Dificilmente una de cada 20 personas sabía leer y escribir en aquel atrasado y olvidado rincón del Imperio Español¹. Y, sin embargo, ya para finales del siglo XIX éramos una de las naciones de Hispanoamérica con mejores niveles de educación y de salud, más democrática y más interconectada con el comercio internacional.

¿Cómo lo lograron aquellos “labriegos sencillos” viviendo tan aislados de su mundo contemporáneo? ¿Cómo fue posible que recibieran un 13 de octubre la noticia de la independencia declarada en Guatemala, y solo 48 días después ya hubiesen redactado y aprobado nuestra primera constitución política, el Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica, al que llamaron con sabiduría Pacto de Concordia?

Tuvimos la dicha de no tener que verter sangre de hermanos para alcanzar la independencia que nos llegó declarada en Guatemala y de que nuestros primeros gobernantes no fueran militares encumbrados por triunfos bélicos. A pesar del aislamiento y la pobreza, Abelardo Bonilla nos indica que: “... existía ya, desde fines del siglo XVIII, un cierto sentimiento nacional y hasta una organización administrativa de tipo nacional, debidos en parte a la obra de las municipalidades, a la bondad y escasa autoridad de los últimos gobernadores españoles, don Tomás de Acosta y don Juan de Dios Ayala y, en parte, a la campaña ideológica del Bachiller Rafael Francisco Osejo”².

1 En *Al Progreso por la Libertad, Una interpretación de la historia costarricense*. San José, Asociación Libro Libre, 1989 Capítulo I hago una descripción de algunas de las características del costarricense de principios del siglo XIX, el antepasado que iba a recibir, junto con la Independencia declarada en Guatemala, la responsabilidad de construir la República

2 Bonilla, Abelardo. *Historia y Antología de la Literatura Costarricense*. San José, Publicaciones Universidad de Costa Rica, 1957, pp. 75

Pero ¿cuáles fueron las ideas filosóficas, políticas, económicas y sociales que privaron entre los representantes de nuestra élite de entonces para favorecer la independencia, para optar por una forma republicana de democracia, con elementos muy valiosos de un estado de derecho, con defensa de las libertades y derechos individuales, con libertad empresarial, con protección a la propiedad? ¿Quiénes fueron las personas que encarnaron, promovieron y lograron que esas ideas triunfaran? ¿En cuáles instrumentos jurídicos se consagraron esos valores y obtuvieron forma las instituciones que las decretaron?

La obra de don Óscar nos da luces respecto a esos importantes hechos.

Una sección de esta obra nos describe las ideas obtenidas de la ilustración europea, de los Padres Fundadores de los Estados Unidos y de las acciones de la Revolución Francesa que guiaron a los gestores de la independencia en la formulación de sus planteamientos. Nos señala esta obra como se fueron adaptando a las condiciones de América Central y de Costa Rica las diferentes ideas fundamentales de la república democrática respetuosa del estado de derecho, que, con diferentes modalidades, entonces se iba convirtiendo en realidad en Estados Unidos, en Europa y en América Latina.

Una segunda sección nos brinda abigarrada y valiosa información sobre los personajes que mayor influencia tuvieron en el desenvolvimiento de los procesos constructores de nuestra independencia. Nos regala apuntes sobre su vida y formación, respecto a sus concepciones de estado y sociedad y relata sus más significativos aportes.

Finalmente se describen algunas de las características más importantes de los documentos jurídicos que conformaron el proceso de nuestra independencia desde la Constitución de Cádiz hasta la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825.

No me cabe duda de que esta obra será de gran utilidad para estudiantes y ciudadanos en nuestra celebración del Bicentenario de la Independencia.

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
Presidente de la República de Costa Rica (1998-2002)
y asociado de la Academia de Centroamérica

INTRODUCCIÓN

En esta monografía estudio las ideas políticas y económicas, los principales documentos constitucionales y los grandes personajes en Costa Rica y Centroamérica durante el período de la independencia del gobierno español.

Me concentro fundamentalmente en los años que corren desde 1808, año en el que el costarricense Pablo de Alvarado y Bonilla publica *El Hispanoamericano* en la ciudad de Guatemala como primer grito de independencia en Costa Rica, hasta 1838 en que el país se separa de la República Federal Centroamericana y empieza a ser una república independiente.

Entre los personajes, comienzo con Gabino Gainza y José Cecilio del Valle porque son los principales actores de la independencia del Reino de Guatemala, de la cual Costa Rica era parte en su condición de provincia.

Es decir, que el Acta de Independencia del 15 de setiembre de 1821 proclamada en la ciudad de Guatemala involucró a Costa Rica en los nuevos acontecimientos y prácticamente nos dejó fuera del imperio español. A partir de allí solo quedaba confirmar la decisión tomada en Guatemala y pensar en opciones para el futuro institucional de la provincia, tales como unirse al Imperio mexicano de Iturbide, adherirse a la Gran Colombia o formar parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Esta última alternativa es la que prevalece hasta 1838; es decir, durante unos 14 años fuimos una de las provincias de Centroamérica.

Después de las reseñas sobre Gabino Gainza y José Cecilio del Valle continuó con el presbítero Florencio del Castillo quien representó a Costa Rica y fue presidente en las Cortes de Cádiz de 1812 siendo partícipe en la generación de una nueva constitución que fue el gran referente de los movimientos de independencia en toda Hispanoamérica.

Posteriormente nos ocupamos de Pablo de Alvarado y Bonilla, Rafael Francisco Osejo, Víctor de la Guardia, José Santos Lombardo, Gregorio José Ramírez y Toribio Arguello.

Entre los documentos históricos estudiados incluyo sobre todo la Constitución española de 1812, las Actas de Independencia suscritas en las ciudades de Guatemala, León, Cartago y San José. Asimismo, el Plan de Iguala de 1821 en México y el Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, la Ley Fundamental del Estado

de Costa Rica, los Estatutos Políticos de la Provincia y la Constitución Federal Centroamericana, entre otros.

En cuanto a las ideas políticas y económicas más relevantes dentro del período encontramos las siguientes:

Estado de naturaleza, pacto social, sociedad civil, soberanía popular y nacional, representación política, división de poderes, derechos del hombre, federalismo, libertad y progreso, educación y progreso, libertades fundamentales y garantías individuales, derechos de propiedad, libertad de industria, libertad de comercio, entre otras.

Este trabajo se hace público en el año 2021, año del bicentenario, es decir cuando el país cumple doscientos años desde su independencia del gobierno español, aclarando que la independencia se alcanzó años más tarde, en 1838. De manera que el período estudiado representa una etapa de transición desde el orden colonial español hasta la independencia de España, y, posteriormente, la participación del país en el proyecto de la República Federal Centroamericana del que se separa más tarde.

En algunos de los personajes estudiados se percibe muy claramente ese carácter de figuras de transición, con parte de sus vidas como funcionarios o políticos o intelectuales o militares del antiguo régimen y parte de sus vidas como próceres de la independencia y fundadores de las nacientes repúblicas.

Son muy numerosos y significativos los antecedentes y los contextos históricos de la independencia de España y nos limitamos a mencionar solamente algunos de ellos.

En primer lugar, Europa fue saliendo del absolutismo político y del mercantilismo económico, dando lugar al ascenso de las ideas liberales durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Ya el siglo XVIII fue llamado el Siglo de las Luces por el auge de las ideas de la Ilustración y el enciclopedia.

En ese contexto se producen por lo menos varias revoluciones liberales:

La Revolución inglesa de 1688, la Revolución Industrial inglesa desde 1750 hasta 1870 aproximadamente, la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 y la Revolución francesa de 1789 a 1799 aproximadamente.

También es importante la coronación de Napoleón en 1804 y la invasión de Napoleón a España en 1807, promoviendo las ideas liberales en dicho país y precipitando que España convocara a las Cortes de Cádiz de la cual nace la Constitución de Cádiz de 1812 con una clara orientación liberal de acuerdo con los parámetros de la época.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

En aquellos tiempos, España era una potencia global en declive desde los siglos XVI y XVII y más claramente a principios del siglo XIX. Mientras que el Reino Unido y Francia son las nuevas potencias globales. Por su parte, los Estados Unidos de América se perfilaba como la potencia global del futuro siglo XX.

Entre los antecedentes ideológicos del período estudiado hay que considerar el auge del liberalismo en Europa y los Estados Unidos de América durante los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX.

El autor inglés Thomas Hobbes había iniciado las ideas contractualistas que luego desarrolló John Locke. Ellos explicaban el origen del estado por medio de un contrato o pacto social por medio del cual se pasaba del estado de naturaleza hacia la sociedad o gobierno civil.

El mismo Locke había fundado prácticamente el liberalismo en su *Segundo ensayo sobre el gobierno civil*. El eje de su pensamiento era la libertad, el contrato social, la división de poderes, el estado de derecho, la igualdad ante la ley y los derechos de propiedad, entre otras ideas.

También el autor francés barón de Montesquieu había mejorado las ideas de Locke sobre división de poderes enfatizando las tesis del balance entre los poderes para lograr la ansiada libertad dentro de las leyes.

Antes de ellos el autor alemán Johannes Althusius había introducido en el debate el asunto del federalismo que tanto influyó en los padres constitucionales de los Estados Unidos de América. Hamilton, Madison y Jay escribieron el *Federalista* y definieron el perfil institucional de los Estados Unidos.

De todos los ilustrados, el ginebrino Juan Jacobo Rousseau (-1712-1778-) fue posiblemente el más radical con fuerte críticas hacia el pensamiento de John Locke, Montesquieu y Voltaire; había publicado su *Contrato Social* convirtiéndose en uno de los grandes sino el principal doctrinario de la Revolución francesa promoviendo las ideas de contrato social, soberanía popular y república. Era el autor favorito del ala jacobina de la Revolución francesa y algunas de sus ideas de igualdad anuncian el socialismo y las de voluntad general contribuyen al pensamiento anarquista. Pero su obra intelectual fue esencial en la conformación del ideario republicano.

No podemos tampoco olvidar que el 26 de agosto de 1789 se había proclamado en París la *Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano*.

El 05 de setiembre de 1791 la escritora francesa Olympe de Gouges había publicado su texto titulado la *Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana*. Sin mucho impacto en la política del momento.

Así también en 1776 el escocés Adam Smith (-1723-1790) había publicado su célebre *Riqueza de las Naciones* en las que destacaron ideas y conceptos tales como división del trabajo, libertad natural, estado limitado, mano invisible, crítica del proteccionismo o mercantilismo económico, libre competencia y riqueza de las naciones.

Posteriormente el jurista inglés Jeremías Bentham (1748-1832-) había fundado el utilitarismo y se había adherido a las ideas liberales, republicanas y democráticas, influyendo en los próceres de la independencia en los países hispanoamericanos.

Así también el estadounidense Thomas Jefferson (-1743-1826-) se había convertido en el campeón de las ideas de John Locke en los Estados Unidos y el principal autor de la Constitución estadounidense, además de presidente de la gran nación emergente. Sin dejar de mencionar al autor británico David Ricardo (-1772-1850) quien se había convertido en el gran promotor de las ideas de Adam Smith y explicaba y defendía sus ideas de ventaja comparativa y libre comercio.

En ese amplio contexto de carácter intelectual, tanto en el ámbito de la política como de la economía, en España se convocó a las Cortes de Cádiz en 1812 para redactar, suscribir y proclamar la llamada Constitución de Cádiz de 1812 con una clara orientación ilustrada y liberal. Hay que recordar que dicha constitución estuvo vigente en Costa Rica de modo que definió la vida institucional, política y económica de nuestro país.

Dicha constitución también sirvió de referente para las Actas de la Independencia en Centroamérica y en Costa Rica que era parte de tal región.

También fue referente de la primera Constitución política de Costa Rica, el Pacto de Concordia, de la Ley Fundamental del Estado de 1825, de la Constitución Federal Centroamericana y de otros documentos. El Pacto de Concordia fue aprobado el 1° de diciembre de 1821.

En la monografía estudio aspectos de la economía colonial monopólica que era incipiente, pobre, relativamente aislada, pero no completamente cerrada. El cacao y el tabaco fueron los dos principales productos de exportación.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Asimismo, estudio la base socioeconómica en el período posterior a la declaración de la independencia de España con los primeros atisbos de una economía nueva que se basaba en la minería y en el café como producto de exportación.

Me valgo de esta introducción para reconocer y agradecer a los autores que me antecedieron en la investigación y análisis de los temas de este estudio. En primer lugar, a Constantino Láscaris Comneno y también a Luis Barahona Jiménez. Óscar Aguilar Bulgarelli, Hernán Peralta, Carlos Meléndez, Tomás Soley, Chester Zelaya Goodman, Miguel Ángel Rodríguez y Rodrigo Facio Brenes, entre muchos otros de gran calidad y aportes.

Finalizo esta introducción expresando mi más profundo agradecimiento y reconocimiento al Dr. Eduardo Lizano Fait, quien siendo en ese momento el presidente de la Academia de Centroamérica y siendo ahora el presidente honorario de dicho centro de investigación y pensamiento avaló, le brindó apoyo e incluso mejoró el proyecto inicial para la realización de esta monografía sobre un tema de importancia intelectual e histórica que adquiere gran actualidad y dimensión cívica en el momento en que celebramos el bicentenario de la independencia del gobierno español. Muchas gracias don Eduardo.

Desde luego los errores que pudieran subsistir en el texto son exclusivamente responsabilidad del autor.

San José, 30 de julio de 2021.

CAPÍTULO I

Ideas liberales en Costa Rica durante el período de la Independencia

Del régimen colonial a la independencia de España y a la República Federal centroamericana

Después del descubrimiento y la conquista se formó en Costa Rica el régimen colonial español caracterizado por una política sometida a la potencia española y una economía muy pobre, débil y limitada por el monopolio ibérico. El cacao y el tabaco fueron nuestros productos de exportación.

Curiosamente los aires de cambio vinieron de la metrópoli española a través de la Constitución de Cádiz de 1812, que introdujo las ideas liberales en todas las colonias, incluida Costa Rica. El liberalismo fue la ideología de la independencia.

La independencia de España se proclamó en México el 24 de febrero de 1821 con el Plan de Iguala y después de unos seis meses en la ciudad de Guatemala con el Acta de Independencia del 15 de setiembre de 1821. Aquí llegó la noticia en octubre y se proclamó el 29 de octubre de 1821.

De manera que en nuestra provincia no hubo ni guerra de independencia, ni conflictos militares o luchas significativas por la misma. A lo sumo, una difusión de ideas especialmente desde la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y algún grito de independencia por parte de Pablo de Alvarado y Bonilla desde la ciudad de Guatemala. Los conflictos militares vinieron después de aprobada la independencia del gobierno español.

Una vez que llegó la noticia de la independencia primero a León y luego a Cartago, el primer dilema o punto de discusión era si se aceptaba y proclamaba dicha independencia y el segundo dilema era si la provincia de Costa Rica se anexaba al naciente Imperio mexicano de Iturbide. Una vez disuelto dicho imperio no quedó más alternativa, que adherirse a las nuevas provincias de Centroamérica en el marco de la Constitución Federal Centroamericana.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

En Costa Rica se aceptó y se proclamó la independencia de España y después de muchas discusiones y algunos conflictos militares la provincia terminó siendo parte del proyecto federalista centroamericano.

Hasta que el 14 de noviembre de 1838, el Gobierno de Braulio Carrillo decreta la separación de Costa Rica de dicha federación y empieza a ser un Estado soberano e independiente. Como escribiera el historiador Rafael Obregón Loría, esa sería la verdadera fecha de la independencia de Costa Rica.

Una década después, el Dr. José María Castro Madriz emite el decreto del 31 de agosto de 1848 declarando al país en el ejercicio pleno de su soberanía, con absoluta independencia de cualquier otro Estado y nación y convirtiendo a Costa Rica en una república. Así confirmaba el decreto que había promulgado Braulio Carrillo diez años atrás.

Estado de naturaleza, pacto social y sociedad civil

La idea de pacto o contrato social se encuentra implícita desde la Constitución de Cádiz de 1812 que estuvo vigente en Costa Rica desde 1812 hasta 1814, en el Acta de la Independencia de Centroamérica de setiembre de 1821 que incluyó a la provincia de Costa Rica y en el primer documento constitucional propiamente costarricense que fue el Pacto Social Fundamental Interino, conocido como Pacto de Concordia. En su introducción se dice que la provincia de Costa Rica, después de obtener la independencia absoluta de España, establece un pacto de unión y concordia de carácter interino, como medio para lograr un nuevo tipo de gobierno, un gobierno constitucional. (1) Peralta, Hernán. Las constituciones de Costa Rica. Instituto de Estudios Políticos e Instituto de Cultura Hispánica. España. pág. 133

En un acta de la Municipalidad de San José, en 1821, se habla de dos pactos sociales: el pacto social que ataba a la provincia de Costa Rica con el gobierno español y sus autoridades de Guatemala y León y el pacto social que debía formar por sí mismos los pueblos de la provincia. También se dice que después de lograda la independencia (roto el primer pacto social), los pueblos han vuelto al estado de naturaleza y deben salir de él por medio de un segundo pacto social. (2) Meléndez, Carlos. Documentos Fundamentales del siglo XIX. Biblioteca Patria. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica, 1978. pág. 70

Según la Declaración de Derechos de la Asamblea Constituyente de 1838, un gobierno constitucional puede surgir de un pueblo que abandona el estado de naturaleza o de un pueblo que rompa las cadenas del absolutismo. (3) Meléndez, Carlos. Obra citada. pág. 488

Para los autores de la declaración las sociedades pueden dividirse en civiles o constitucionales, naturales o en estado de naturaleza y despóticas. Ellos también afirman que, al concretarse el pacto social, los asociados “se desprenden de una parte de sus derechos con el único objeto de ser plenamente garantizados en los que se reservan”. (4) Obra citada, pág., citada.

Pablo de Alvarado y Bonilla en su manifiesto del 22 de octubre de 1821 propuso al pueblo costarricense la suscripción de un pacto social y luego se convierte en el autor del proyecto de ley que con cambios se convierte en el Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.

Para Víctor de la Guardia con el pacto social “todos los miembros de la sociedad ... renuncian a la libertad natural y absoluta de no hacer lo que se hace o hacer lo que no se hace para limitarla a los preceptos de la ley...” (5) Obra citada, pág. 472. Es decir que los hombres salen del estado de naturaleza renunciando a la libertad natural y asumiendo la libertad dentro de la sociedad civil, es decir la libertad limitada por la ley.

Volviendo a la Declaración de derechos de 1838 se puede concluir que en el estado de naturaleza se obtienen ventajas para el ser humano tales como libertad e independencia natural pero también unas desventajas que no se aclaran. El hombre debe renunciar a las ventajas del estado de naturaleza, es decir la libertad y la independencia natural pero también a unas desventajas que no se especifican para remediar las desventajas del estado de naturaleza y obtener el bien de la sociedad civil. Como escriben los autores “es indispensable sacrificar algún bien subordinado para gozar de un bien mayor...” (6) Obra citada, pág. 492. Para ellos el bien menor es la libertad y la independencia natural y el bien mayor es la libertad en la sociedad civil, es decir la libertad dentro de la ley.

Mientras estuvimos bajo la vigencia del Pacto de Concordia y de la Constitución Federal Centroamericana prevaleció la sociedad civil entendida como sistema de igualdad ante la ley, voluntad de la mayoría y libertad dentro de la ley.

Así por ejemplo en el Pacto de Concordia se establece que “La provincia reconoce y respeta la libertad civil...” (7) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 134 y en la Constitución Federal se da a entender que fuera de la ley queda el campo de la usurpación y la tiranía (8) Peralta, Hernán, obra citada, pág. 254 La ley se entendía como una barrera de contención contra la tiranía.

Tanto Víctor de la Guardia como los autores de la declaración de 1838 promueven la causa de la renuncia a la libertad natural propia del estado de naturaleza para

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

obtener la libertad civil dentro de la sociedad civil, es decir, la libertad dentro de la ley en un gobierno constitucional y sostienen que el pacto social es el medio para transitar del estado de naturaleza a la sociedad civil, pero dicho pacto social debe nacer de la voluntad de la mayoría para reflejar la soberanía popular.

Ya para el año 1829 es evidente, pública y notoria la crisis de la República Federal Centroamericana y en ese contexto el bachiller Osejo escribe sobre las vías de la crisis de los pactos sociales y de los métodos de resolución de ellas.

Para Osejo “el pacto puede faltar o porque se rompa... o porque permaneciendo, no haya absolutamente quien lo ponga en ejercicio, pues a la verdad, lo mismo es en el hecho, no haber pacto alguno, que no cumplirlo, o no estar en acción. Además, el pacto puede no llenar los fines de su establecimiento, o porque en sí sea defectuoso, o porque, aunque bueno, no se pone en ejecución.” (9) Zelaya, Chester. El Bachiller Osejo. Tomo segundo. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, pág. 149. Este era el caso de la República Federal Centroamericana.

En dicha situación, la nación, el pueblo, tiene facultad para cambiarlo y si el pacto es bueno en sí pero no lo cumplen las autoridades, el pueblo tiene la posibilidad de desconocer a los gobernantes y de usar el derecho de insurrección contra ellos. Aquí deja abierta la posibilidad de que la mayoría del pueblo desconozca a los gobernantes y decida separarse de la Constitución centroamericana como en efecto sucedió.

Sobre el tema escribió Osejo: “1. Cuando falta o se rompe el pacto de una nación, ésta y cada una de sus partes integrantes (en este caso las provincias de Centroamérica) entra en el gobierno y ejercicio absoluto de la soberanía que le es esencial. 2. Cuando el pacto no llena los fines de su establecimiento la nación y sus partes integrantes son árbitras para mudarlo y obrar del modo más conveniente a sus intereses. 3. Cuando los funcionarios y apoderados del pueblo huellan el pacto o abusan de él, el pueblo tiene facultad para desconocerlos, revocar los poderes, hacerlos responsables de su conducta y aún para usar, en el último caso, del derecho sagrado de insurrección.” (10) Zelaya Chester. Obra citada, pág. Citada. Aquí Osejo sienta las bases doctrinarias para que la provincia de Costa Rica desconozca a las autoridades centroamericanas, revoque sus poderes y decida separarse de la República Federal Centroamericana; pero al salir de dicha república, el pueblo costarricense caía en el estado de naturaleza por lo que para salir del mismo se hacía necesario consultar a la mayoría para negociar y establecer un nuevo pacto social.

De modo que a la altura de 1838 el pueblo costarricense se encontró de nuevo en una situación semejante a la que vivió en octubre de 1821: sin Constitución vigente, sin pacto social, sin sociedad civil y sin Gobierno constitucional.

Soberanía y representación. República

Ya la idea de soberanía popular estaba presente en la Constitución de Cádiz de 1812 cuando se decía que la soberanía residía en el pueblo y no en el monarca. También estableció el derecho del pueblo a estar representado en el poder legislativo. Es decir, que el concepto de soberanía representada es propio de dicho texto constitucional. También dichas ideas están presentes en el Acta de la Independencia de Centroamérica firmada el 15 de setiembre de 1821.

Aunque desde luego ambos textos estaban inspirados doctrinariamente en las ideas del filósofo inglés John Locke, del francés Barón de Montesquieu y del ginebrino Juan Jacobo Rousseau.

En un manifiesto de fecha 22 de octubre de 1821 dirigido al pueblo costarricense, el ciudadano Pablo de Alvarado y Bonilla propuso formar una república federal basada en los principios de la libertad, igualdad civil y prosperidad.

El concepto de soberanía popular aparece claramente en la defensa del bachiller Osejo de 1823:

“La quinta y cruda persecución que se desplomó sobre mí, originada de haber sido el único (o el primero por lo menos) en proclamar la independencia del gobierno español y promover los derechos del pueblo a quien pedí se convocase como el único en quien reside esencialmente la soberanía...” (11) Meléndez, Carlos. Obra citada, pág. 464. Es decir, que la soberanía no reside en el gobierno español o en algún monarca, sino reside únicamente en el pueblo.

La misma idea fue expresada en un discurso del presbítero José Antonio Alvarado:

“...no obedecemos como ciudadanos otras leyes que las que hemos hecho nosotros mismos como miembros del soberano que es el pueblo de Centroamérica”. (12) Discurso del Presbítero José Antonio Alvarado el 15 de setiembre de 1837. La soberanía popular, sin embargo, no es absoluta, tiene sus limitaciones.

La Declaración de Derechos de 1838 elabora los límites de la autoridad soberana:

“Los pueblos que delegan la soberanía...se reservan ciertos derechos naturales e inajenables y tal es el de propiedad, que el mismo soberano (el pueblo colectivamente)

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

no puede atacar, porque trastornaría los fines de la sociedad”. (13) Meléndez, Carlos. Obra citada. pág. 496

De aquí podemos concluir que la soberanía popular está limitada por el derecho natural, dentro del cual es esencial e inajenable el derecho de propiedad. Este derecho es tan básico y fundamental que no lo puede violar ni el mismo soberano popular.

Por otra parte, en las ideas del período de la independencia el concepto de soberanía popular va ligado indisolublemente al concepto de representación.

Víctor de la Guardia decía en su discurso a los representantes al Congreso Constituyente:

“¡Que obra tan grandiosa, compañeros ! Los pueblos depositan en nosotros el poder legislativo...(14) Meléndez, Carlos. Obra citada. pág. 470

En el Pacto de Concordia se establece que: “Los pueblos transmitirán en sus electores parroquiales y éstos en los de partido, los derechos de soberanía... (15) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 136 La Constitución de Cádiz de 1812 también tenía un sistema indirecto que consistía en elegir lectores.

También en la Constitución Federal de Centroamérica nos encontramos con la idea de soberanía representada. En la introducción al texto los diputados se consideran en uso de la soberanía popular: “Congregados en asamblea nacional constituyente nosotros los representantes del pueblo de Centro América, cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente constitución para promover la felicidad...” (16) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 167

Más o menos en los mismos términos se expresaban los diputados de Costa Rica en la introducción a la Ley Fundamental del Estado de 1825: “Nosotros los diputados del estado de Costa Rica ... en uso de la soberanía y plenos poderes conque nos hallamos revestidos hemos venido a ordenar, decretar y sancionar la siguiente Ley Fundamental...” (17) Obra citada, pág. 205

En ambos documentos los diputados se consideran y se proclaman los portadores y representantes de la soberanía popular, y expresan el nacimiento de un sistema de soberanía popular representada o como se diría más adelante de una democracia representativa, pero por el momento con una serie de limitaciones al ejercicio de la soberanía popular.

Así por ejemplo en el Pacto de Concordia “Para ser elector parroquial y de partido, se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de edad y tener

una propiedad que no baje de cien pesos”. (18) Obra citada, pág. 210, y también hay limitaciones variadas para ser representante del pueblo: “Para ser diputado, se requiere ser ciudadano de la República, mayor de edad, del estado seglar o del eclesiástico secular y poseer una propiedad que no baje de quinientos pesos o una renta de cien pesos anuales, o ser profesor de alguna ciencia”. (19) Obra citada, pág. 211

En fin, que además de los requisitos razonables para ser elector o diputado se establecen requisitos hoy inadmisibles como la condición de propietario solvente. Lo cual significa que no podían disfrutar de tales derechos quienes no tuvieran bienes o los tuvieran por un monto menor al requisito establecido.

Obviamente las mujeres tampoco podían ser electoras o diputadas pues no eran ciudadanas de la República sino hasta el año 1949.

División y balance de poderes

La teoría de la división de poderes del Estado fue esbozada por Aristóteles, elaborada en el mundo moderno por el inglés John Locke y posteriormente enriquecida por el francés barón de Montesquieu con su teoría de los frenos y contrapesos.

En la Constitución de Cádiz de 1812 ya está contenida la división de poderes. Se establece un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo en manos del rey, aunque limitado por los otros poderes. Una influencia de las ideas de John Locke y del sistema político inglés de monarquía constitucional.

El Catecismo Político del costarricense, de José Santos Lombardo es fundamentalmente un resumen del pensamiento del francés barón de Montesquieu sobre división de poderes y tipos de gobierno.

Allí el autor cartaginés define los tipos de gobierno conforme a las interrelaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El gobierno despótico es aquel “En que las tres potestades, legislativa, ejecutiva y judicial se reúnen en una sola persona, la cual en virtud de esto hace las leyes a su gusto, las ejecuta a su antojo y las aplica arbitrariamente...” (20) Meléndez, Carlos. Obra citada, pág. 459

El gobierno monárquico consiste “En que una persona sola, que se llama monarca, ejerce perpetua y exclusivamente la potestad ejecutiva y tiene la suprema inspección sobre la judicial, bien entendido que todo esto debe estar arreglado por medio de leyes fundamentales de que esta persona, así autorizada, no puede separarse, pero

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

si se separa, al punto este gobierno degenera en despótico.” (21) Meléndez, Carlos. Obra citada, pág. 459 Para evitar esa degeneración se hace indispensable la creación de ciertas instituciones que sirvan de barrera a la potestad ejecutiva” (22) Meléndez, Carlos. Obra citada, pág. 459 Dichas instituciones serían las cámaras del Poder legislativo.

El tercer tipo de gobierno sería el republicano: “En que el pueblo todo, bajo ciertas reglas, condiciones o leyes fundamentales, ejerce por sí la potestad legislativa y confiere la ejecutiva y la judicial a personas que el mismo pueblo elige por tiempo indeterminado”. (23) Autor citado, obra citada, pág. 460

En la Constitución de Cádiz de 1812 se había establecido un gobierno monárquico constitucional, pero en la Constitución Federal Centroamericana, en el Pacto de Concordia y en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825 se establece una república o gobierno republicano.

Aquí pesó más la influencia de la Constitución de los Estados Unidos que era republicana y con división y balance de poderes. Ya el modelo no fue la Constitución inglesa sino la estadounidense, aun cuando Inglaterra era la potencia número uno del planeta y Estados Unidos la potencia emergente; de manera que para Lombardo los tipos de gobierno dependen “de la distinta colocación y distribución de las potestades...” (24) Autor citado, obra citada, pág. 460

De acuerdo con el autor los Gobiernos son buenos “cuando las potestades están bien equilibradas sin preponderancia de ninguna parte, para que no pueda degenerar en ninguno de los extremos viciosos y así estén siempre los derechos de los ciudadanos a cubierto de la arbitrariedad” (25) Autor citado, obra citada, pág. 460

Aquí nuevamente Lombardo sigue al maestro Montesquieu al afirmar que no basta en un régimen la simple división de poderes para evitar la arbitrariedad, sino que se hace indispensable el equilibrio o balance entre los poderes clásicos para garantizar la libertad y los derechos del hombre y del ciudadano.

Yo supongo que tanto para Lombardo como para Montesquieu el gobierno a evitar era el despótico, mientras que tanto la monarquía como la república eran aceptables, aunque inicialmente prefería el monárquico constitucional.

En el Pacto de Concordia no se propone la división ni el equilibrio de poderes. Allí existe una fusión del poder ejecutivo y del poder legislativo. Ambos poderes están reunidos en el mismo organismo: la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica.

La división de poderes se establece en el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica promulgado el 17 de marzo de 1823. “Allí se establece un Congreso de representantes o poder legislativo como institución diferente al gobierno o poder ejecutivo, integrado por un Jefe Político, un intendente y un comandante general de armas” (26) Peralta, Hernán. Obra citada, págs. 148 y 149

En la Constitución de la República Federal de Centroamérica se establece claramente la división de poderes. Se define un Poder Ejecutivo, uno Judicial y uno Legislativo escindido en dos cámaras: el Congreso y el Senado; todos los poderes de elección popular.

Hay en el sistema división de poderes, división de funciones, pero también uniones o interrelaciones entre los poderes pues el Congreso y el Senado limitan al Ejecutivo, por ejemplo. Así también las leyes aprobadas por el Congreso deben contar con la sanción del Senado.

La Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825 corresponde a la estructura de poderes de la Constitución Federal. Establece de manera explícita la división de poderes:

“El Supremo Poder del Estado estará siempre dividido en Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Conservador” (27) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 209. Conforme a la estructura de la Constitución Federal incluye un Senado con el nombre de Poder Conservador. Recordemos que en el sistema clásico inglés el poder legislativo se subdivide en Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores, que es el poder que sanciona, limita y conserva el orden constitucional.

El costarricense más destacado en la materia de la división y equilibrio de poderes durante el período de la independencia fue sin duda José Santos Lombardo, quien, por cierto, fue uno de los firmantes del Pacto de Concordia.

Asimismo, los autores europeos más influyentes del período fueron el inglés John Locke y el francés barón de Montesquieu. Por su parte la Constitución de los Estados Unidos fue el modelo de la República Federal Centroamericana.

Derechos y libertades del hombre y el ciudadano

La Constitución de Cádiz de 1812 estuvo vigente en Costa Rica desde 1812 hasta 1814, en ella se establecían como grandes fines de la sociedad la libertad, la propiedad y la seguridad. Dicho documento servía para legitimar las ideas de los primeros costarricenses que promovían el ideario liberal.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

En dicho texto constitucional se proclaman el derecho de propiedad y el derecho a la educación. Así también se establecen las libertades de industria (hoy diríamos libertad de empresa o libertad económica), libertad de prensa y libertad de imprenta. Ya en el año 1834 circulaban dos medios de prensa: el Noticioso Universal y la Tertulia. (28) González Víquez, Cleto. El sufragio en Costa Rica entre la historia y la legislación. Biblioteca Patria. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica, 1978, pág. 204

En el *Manifiesto del Ciudadano* de Pablo de Alvarado y Bonilla dirigido al pueblo costarricense el 22 de octubre de 1822 se invita a proclamar la libertad y la independencia de España. Asimismo, se propone la formación de una república federal inspirada en los principios de la libertad, la igualdad civil y la prosperidad.

En el Pacto de Concordia están presentes las ideas de libertad absoluta e independencia de España y en el artículo 2º “La provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”. (29) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 134. Y en el artículo 37 se establece la libertad de comercio.

En las Bases de la Constitución Federal de 1824 se proclaman “Los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad...” (30) Autor citado, obra citada, pág. 167 con clara influencia de las declaraciones de derechos de Francia y los Estados Unidos.

En la Constitución Federal centroamericana se proscribe la esclavitud y se consagra el derecho de asilo. También se prohíbe otorgar títulos de nobleza, infringir tormentos o penas crueles y allanar la casa de los ciudadanos; y con una reforma parcial de 1832 se introdujo la libertad absoluta de cultos.

Asimismo, se definen como principales objetivos del soberano la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad; luego entre las garantías de la libertad individual se incluye el derecho de propiedad.

La Ley Fundamental de 1825 declara la igualdad ante la ley y las libertades de pensamiento, palabra, escritura y reunión. También el derecho de resistencia a la opresión: “La resistencia moral a la opresión es consiguiente a los derechos del hombre y del ciudadano y uno de sus más interesantes deberes”. (31) Peralta, Hernán. Obra citada, pág. 207 Sobre el derecho de propiedad se establece que las propiedades son inviolables, “pero el estado puede exigir el sacrificio de alguna por razón de interés público legalmente comprobado indemnizándola previamente”. (32) Autor citado, obra citada, pág. 206

Víctor de la Guardia escribió sobre el tema de los derechos del hombre: “Por derecho de propiedad entiendo aquella prerrogativa concedida al hombre por el Autor de la naturaleza de ser dueño de su persona, de sus talentos y de los frutos que logre por su trabajo. Por derecho de libertad entiendo la facultad de usar como uno quiera de los bienes adquiridos y de hacer todo aquello que no vulnere la propiedad, la libertad y la seguridad de los demás hombres: y por el derecho de seguridad entiendo que no puede haber autoridad ni fuerza alguna que oprima al hombre y que éste jamás puede ser víctima del capricho, del rencor o de la malicia del que manda. Estas son nociones inmutables deducidas de una sana lógica y que deben adoptarse en todos los gobiernos...” (33) Meléndez, Carlos. Obra citada, pág. 471

En el año 1824 se decreta la emancipación de los esclavos. “El 17 de abril de 1824 el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centroamérica emite el decreto de emancipación de los esclavos de Centroamérica” (34) Townsend Ezcurra, Andrés. Las Provincias Unidas de Centroamérica. ECR, San José, Costa Rica, 1973, pág. 274 “Ese mismo año en Costa Rica se liberaron unos cincuenta esclavos”. (35) Láscaris, Constantino. Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica. ECR, San José, Costa Rica, 1963.

En las materias de este apartado es evidente la influencia de John Locke, Adam Smith y los autores de la Ilustración Francesa.

Educación, libertad y progreso

En la Constitución de Cádiz de 1812 se proclama como uno de los derechos y libertades individuales el derecho de los ciudadanos a la educación.

En Costa Rica, el Ayuntamiento de San José establece la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y contrata al bachiller Rafael Osejo como profesor y rector.

Durante el período se ve en la educación el medio predilecto para introducir las luces o ideas propias de la ilustración.

Todos los rectores y profesores de la mencionada casa de enseñanza tenían en alguna medida una formación liberal. La mayoría se formaban primero en el Seminario Conciliar de León, donde recibían las ideas de la Ilustración y luego venían a San José a difundir tales ideas.

El más liberal republicano era el bachiller Osejo, pero incluso José Santos Lombardo recibió en León las luces, las ideas de la ilustración y “a pesar de ser un ferviente seguidor del sistema monárquico, no lo fue del absolutismo”. (36)

La educación se basaba en las ideas de la ilustración y tendía a formar ciudadanos libres y sociedades de progreso en libertad.

Libertad religiosa o de culto

En la Constitución de Cádiz de 1812, si bien es cierto, se abolió la Inquisición de la Iglesia Católica; por otra parte, se confirmó el Estado confesional católico con los siguientes artículos:

“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera” y “La Nación la protege con leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Es decir, que no se permite o se prohíbe la práctica o el ejercicio de otros credos o religiones diferentes a la oficial. En fin, no se establece la libertad de cultos.

En el Acta de la Independencia de Centroamérica y en las otras Actas de León, Cartago y San José los próceres están tan concentrados en el tema de la independencia absoluta del Gobierno español y en los temas de soberanía nacional, voluntad general, soberanía popular, igualdad ante la ley, contrato social y representación política, entre otros, que no se refieren al tema de la religión del estado o a la libertad religiosa.

En términos parecidos a la Constitución de Cádiz se refiere al mismo tema religioso el Pacto de Concordia:

“La religión de la provincia es y será siempre la católica, apostólica, romana, como única verdadera, con exclusión de cualquier otra”. Es decir, que se confirma el Estado confesional católico y la ausencia de la libertad de cultos.

Así también el Pacto de Concordia empieza con la siguiente invocación:

“En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad”. Un claro mensaje monoteísta, cristiano y dado el contexto, hasta católico.

Asimismo, se aprueba un artículo 4° que dice sobre materia religiosa:

“Si algún extranjero de diversa religión aportase a la provincia por título o motivos de comercio o de tránsito, el Gobierno señalará el tiempo preciso de su residencia en ella-, durante el cual será protegida la libertad y seguridad de su persona y bienes, siempre que no procure seducir en la provincia contra la religión o Estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente”.

Un texto que permite al extranjero de diversa religión a la católica sus libertades y seguridad siempre que no procure “seducir” (¿o promover?) sus ideas contra la religión oficial. En tal escenario sería “expulsado inmediatamente” de la provincia.

Un artículo que desde luego no establece la libertad de culto, pero abre una posibilidad para que el extranjero de diversa religión practique en privado su credo.

En la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825 su artículo 25° define “La religión del Estado es la misma que la de la República, la católica, apostólica, romana, la cual será protegida con leyes sabias y justas”. Se confirma, una vez más el estado confesional católico, pero se omite cualquier referencia al ejercicio público o privado de otras religiones.

Ya en las Bases de la Constitución Federal de 1824 se dice que la religión será la católica, con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra, lo cual marca una diferencia porque abre la posibilidad del ejercicio privado de otros credos diferentes al católico. Aquí se marca un distanciamiento con el tono de Cádiz en esta y otras materias.

En la Constitución Federal Centroamericana se empieza también con una invocación:

“En el nombre del ser supremo, autor de las sociedades y legislador del universo”. Con un tono mucho menos matriculado en un credo o denominación que el de Cádiz.

En el artículo 11° se define la religión de la república como “la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”. Con lo cual se confirma el estado confesional católico, pero se permite el ejercicio privado de otras religiones. Aquí hay un cambio y una flexibilización importante en relación con la Constitución de Cádiz y el Pacto de Concordia.

Y finalmente en 1832 por medio de una reforma parcial a la Constitución Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica se establece la libertad absoluta de cultos.

En vista de que dicha constitución estaba vigente en Costa Rica desde 1824 hasta 1838, se podría afirmar que la libertad religiosa o de cultos llegó a establecerse en Costa Rica hasta 1832 gracias a la Constitución Federal Centroamericana.

Federalismo y República Federal de Centroamérica

En el Acta de la Independencia de Centroamérica de 1821 se proclama la independencia del gobierno español y se anuncia la convocatoria a un congreso de las provincias de la región para confirmar el tema de la independencia y definir la forma de gobierno y ley que deban regir. Aquí está el origen del federalismo centroamericano.

El 22 de octubre de 1821 el costarricense Pablo de Alvarado y Bonilla propone al pueblo costarricense formar una república federal al estilo de los angloamericanos basada en los principios de la libertad, igualdad y prosperidad.

En mayo de 1824 se emiten las Bases de la Constitución Federal emulando a la Constitución estadounidense de 1787. A partir de aquí la región se distancia en sus ideas de la Constitución de Cádiz de 1812.

La Constitución Federal se traza la meta de “formar una perfecta federación”. (37) Peralta, Hernán, Obra citada, pág. 167 y define al gobierno centroamericano como “popular, representativo y federal”. (38) Autor citado, obra citada, pág. 169 Denomina a la nueva república como “Federación de Centroamérica”. (39) Autor citado, obra citada, pág. 169

Agrega que “Cada uno de los estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior, y les corresponde todo el poder que por la constitución no estuviera conferido a las autoridades federales”. (40) Autor citado, obra citada, pág. 169. Sin embargo, se pronuncia sobre los rasgos generales de la estructura de poder de los estados, que en verdad es una reproducción de la estructura global de la federación.

Dispone la existencia en cada estado “de un poder legislativo o Asamblea de Representantes o Congreso, un Consejo Representativo o Senado, el poder ejecutivo y el poder judicial”. (41) Obra citada, págs. 197 a 199

La República Federal tendrá un “Congreso de representantes popularmente elegidos, en razón de uno por cada treinta mil habitantes”. (42) Obra citada, pág. 175 con la función de “hacer las leyes de la Federación”. (43) Obra citada, pág. 177

Se establece también “un Senado compuesto de miembros elegidos popularmente en razón de dos por cada estado...” (44) Peralta, Hernán, obra citada, pág. 183 con la función principal de sancionar las leyes y aconsejar al ejecutivo”. (45) Obra citada, pág. 184

El poder ejecutivo se ejerce por medio de un presidente nombrado por el pueblo de todos los estados de la federación. (46) Obra citada, pág. 185

“La Suprema Corte de Justicia también es de elección popular”. (47) Obra citada, pág. 189 Todos los poderes se eligen popularmente desde los estados, por el sistema de votación indirecta.

Es evidente la influencia del federalismo de la Constitución de los Estados Unidos de América sobre la Constitución Federal centroamericana que estuvo en vigencia en Costa Rica como uno de sus estados integrantes desde 1824 hasta 1838, es decir durante unos 15 años de su historia del siglo XIX.

Como escribió un josefino en la Tertulia Patriótica de aquellos años: “Todos quisimos parecernos a los norteamericanos...” (48) La Tertulia Patriótica. N° 10, pág. 49 Por lo menos en la conformación constitucional de la república centroamericana.

Durante todo ese período Costa Rica se sometió de manera disciplinada al régimen constitucional federalista de la República centroamericana y adecuó y estructuró su orden político-jurídico al del gobierno regional.

Hasta que el 14 de noviembre de 1838 el jefe del Estado, Braulio Carrillo, emite el decreto que proclama la soberanía de Costa Rica al separarla absolutamente de la República Federal Centroamericana. A partir de allí se puede decir que Costa Rica es una república soberana, libre e independiente.

Dicho decreto fue la verdadera acta de la independencia de Costa Rica y no los textos de 1821 que únicamente proclamaron la independencia de Centroamérica y de Costa Rica respecto del gobierno español.

Efectivamente el Acta de Guatemala del 15 de setiembre de 1821 y el Acta de Cartago del 29 de octubre del mismo año proclamaron solamente la independencia de España.

Tal y como sostiene el historiador Rafael Obregón Loría “la verdadera Acta de Independencia de Costa Rica fue el decreto del 15 de noviembre de 1838, sancionado por el licenciado Braulio Carrillo en que se produce la ruptura de Costa Rica con el pacto federal”. (49) Obregón Loría, Rafael. Costa Rica en la independencia y en la federación. Biblioteca Patria. ECR, San José, Costa Rica, 1977, pág. 231.

La República Federal centroamericana se disolvió definitivamente en 1842.

De la economía colonial monopólica a los primeros atisbos del comercio exterior

Después del período del descubrimiento se empieza a conformar en Costa Rica y en Hispanoamérica en general, una economía colonial monopólica ligada a la metrópoli española.

Efectivamente, durante esta etapa España impuso un monopolio comercial a sus colonias en América restringiendo y aun prohibiendo las transacciones comerciales que no se realizaran con puertos y embarcaciones españolas.

El 20 de enero de 1503 se establece la Casa de Contratación de Sevilla para defender el monopolio y centralizar el comercio y el cobro de impuestos en América. Por medio de esa casa, el rey se beneficiaba, recibiendo aranceles por el comercio que se realizaba en las colonias hispanoamericanas.

En 1717 la Casa de Contratación se trasladó a Cádiz con las mismas funciones.

Ya para el 12 de octubre de 1778 se introducen una serie de reformas al monopolio que incluso autorizan formas de comercio, pero prohibiendo el comercio con puertos no españoles sin permiso real e impidiendo el comercio entre las colonias.

Poco a poco el monopolio se fue resquebrajando debido al desarrollo industrial y la presencia comercial en auge de Inglaterra y al crecimiento del contrabando.

Pero en general dicho monopolio comercial restringió y prohibió el comercio obstaculizando el progreso de las colonias incluyendo por supuesto a Costa Rica.

Durante dicha etapa la economía costarricense fue incipiente, restringida, débil, bastante aislada, pero no cerrada como han sostenido algunos autores. En vista de que existieron exportaciones de cacao, tabaco, mulas, harina, sebo, etc. e importaciones de frutos, ropa y otros productos. Incluso en cierto momento desde Cádiz declararon a “Matina puerto con franquicia de exportación” (50) Soley Güell, Tomás. Compendio de historia económica y hacendaria de Costa Rica. Biblioteca Patria. ECR, San José, Costa Rica 1975, pág. 31 Desde luego sometido a las regulaciones y restricciones del monopolio comercial español.

El cacao, el tabaco y otros productos de nuestra economía colonial

En vista de que en la provincia de Costa Rica no encontraron los colonizadores ni oro ni plata, su actividad económica se concentró en las actividades agrícolas.

Como escribió Tomás Soley ya en 1601 se abrió un camino de mulas de Cartago a Chiriquí para comerciar con Panamá. (51) Esa fue nuestra primera vía de exportación. Por allí se exportaban mulas, harina y sebo, al tiempo que se importaba ropa y otros artículos. (52) Autor citado, obra citada, pág. 32; pero según el autor, el principal producto de exportación de nuestra economía colonial fue el cacao. A finales del siglo XVII entre Cartago y Matina se documentaban 203 900 árboles de cacao. (53) Autor citado, obra citada, pág. 32

Según escribió Tomás Soley, el comercio exterior de Costa Rica “en ciertos períodos se autorizó, en otros se toleró y en los más se practicó de contrabando” (54) Obra citada, pág. 26

Según León Fernández, el 23 de noviembre de 1778 los vecinos de Cartago ... solicitan de la Audiencia que se permita abrir el puerto de Matina y exportar por él su cacao a Cartagena, en cambio de géneros de Castilla.” (55) Fernández, León. Historia de Costa Rica durante la dominación española. Biblioteca Patria. ECR. San José, Costa Rica, 1975, pág. 198

Los vecinos obtienen el permiso. En su Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica, el historiador costarricense documenta una serie de interacciones comerciales entre el puerto de Matina y el puerto de Cartagena involucrando exportaciones de cacao e importaciones de frutos. Dicho comercio era legítimo y autorizado por el rey de España quien recibía ingresos a su erario y se pronuncia sobre el mismo... “la voluntad del Rey es no sólo que continúe el comercio marítimo que se había comenzado entre las provincias de Cartagena y Costa Rica por el puerto de Matina, sino que se procure fomentar por los medios posibles.” (56) Fernández, León, indios, reducciones y cacao, pág. 445

El cacao fue entonces nuestro primer producto de exportación, pero como escribió Samuel Stone, la élite colonial fue cambiando el cultivo del cacao por la siembra del tabaco. (57) Stone, Samuel. La dinastía de los conquistadores. Editorial UCR y EDUCA, San José, 1966, pág. 250

Según Marco Antonio Fallas: “Las plantaciones de tabaco surgieron en todo sitio donde hubiera colonos, especialmente en San José, Cartago, Heredia y Alajuela, es decir en todo el Valle Central(58) Fallas, Marco Antonio. La Factoría de tabacos en Costa Rica. ECR, San José, Costa Rica, 1972, pág. 31, y agrega: “Durante esta época de inicios del siglo XVIII, las autoridades de Cartago controlaron con más frecuencia las exportaciones de tabaco, las cuales necesitaban su aprobación, después de cancelar ciertos derechos reales en la caja de la ciudad, se extendía el correspondiente permiso”. (59) Obra citada, pág. 31.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

El centro de comercialización era la ciudad de Cartago y de allí salían las exportaciones hacia Nicaragua, Panamá y otros lugares del Reino. (60) Obra citada, pág. Citada. El tabaco, entonces, fue nuestro segundo producto de exportación.

En el año de 1812 “se realizaron motines contra el monopolio español del negocio del tabaco”. (61) Peralta, Hernán, obra citada, pág. 206.

En *Dinastía de los Conquistadores* Samuel Stone documenta el rol del comercio exterior ilícito durante el período colonial:

“Conforme disminuían las libertades empezaron a surgir pequeños grupos, que más o menos abiertamente, se atrevieron a desafiar a la autoridad, dedicándose al tráfico ilícito de mercaderías que obtenía fácilmente en el puerto de Matina, de judíos y de ingleses provenientes de Jamaica”. (62) Citas de Ricardo Fernández Guardia. Aparecen en Stone, Samuel, obra citada, pág. 251

El comercio exterior ilícito o contrabando era un medio que utilizaban algunos grupos locales para evadir el monopolio comercial español y adquirir productos principalmente ingleses.

En algunos centros urbanos de América la luchas contra el monopolio comercial español fue uno de los factores desencadenantes de la ruptura con la metrópoli.

Base socioeconómica en tiempos de la independencia

El historiador Carlos Araya Pochet ha demostrado que en Costa Rica la minería fue el principal factor económico entre 1821 y 1841 con la participación de cartagos y josefinos. El oro que los conquistadores y los colonizadores buscaron durante todo el período colonial finalmente lo encontraron al empezar la etapa republicana.

Además, Araya Pochet destaca el rol de los minerales extraídos de los Montes del Aguacate en la formación de una economía monetaria: Otro factor sumamente importante que derivó el Estado costarricense de la actividad minera de los Montes del Aguacate, fue que con el metal allí extraído se realizaron las primeras acuñaciones de moneda... “Costa Rica daba al fin el salto hacia la economía monetaria indispensable dentro de la idea de convertirse en una nación exportadora”. (63) La Tertulia Patriótica. N° 13, Anexo al final del periódico.

Así el 27 de octubre de 1824 se establece la amonedación del oro y plata en cuño provisional y se funda la Casa de la Moneda”. (64) Meléndez, Carlos, obra citada. 490

El café como producto de exportación

Primeros atisbos de una economía abierta y agrario-exportadora.

Se van introduciendo nuevos productos agrícolas, entre ellos el café.

El 12 de octubre de 1820 se exporta desde Puntarenas el primer quintal de café a Panamá.

A partir de 1830 se le da un gran impulso al cultivo del café hasta que en 1832 se realiza la primera exportación a Chile, desde donde es revendido y exportado a Londres como Café chileno de Valparaíso. Ya en la década de 1840 se realizan las exportaciones directas de café a Londres, la metrópoli de la nueva potencia mundial hegemónica.

Con frecuencia se ve a dichas exportaciones de café al mercado inglés como el inicio de una economía agroexportadora, aunque la verdad es que la economía agroexportadora venía desde mucho tiempo atrás, desde el período de la economía colonial. Se inició con las exportaciones de cacao y de tabaco a los mercados de Nicaragua, Panamá, México y Colombia.

Lo que sí es cierto es que por medio de las exportaciones de café sí nos vinculamos directamente a Londres, a la nueva metrópoli del sistema económico mundial.

Las ideas de progreso y libertad en lo económico, político y social son el punto central del debate entre los pensadores del momento de la independencia.

La libertad era fundamental, sin ella no habría progreso verdadero.

La libertad fue el valor principal en el discurso ideológico del liberalismo durante los siglos XVIII y XIX en Europa, en los Estados Unidos y en Hispanoamérica, incluyendo por supuesto a Costa Rica.

Los liberales se distinguían por poner la libertad de primero, antes que cualquier otro valor.

Se consideraba que era la libertad la que abría el camino del progreso económico, político y social.

Para Adam Smith era la libertad natural la que estaba generando en su tiempo el crecimiento económico, la riqueza de las naciones y el progreso. Las sociedades más libres eran las más ricas y prósperas y las más ricas y prósperas eran las más libres.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Según Mario Vargas Llosa, toda la simpatía de Adam Smith se vuelca hacia las colonias inglesas en Norteamérica, los futuros Estados Unidos: “-Explica que han prosperado mucho más que las de España y Portugal porque Inglaterra les dio más libertad para producir y comerciar, a diferencia del severo control que Lisboa y Madrid imponían a sus colonias”. (65) Mario Vargas Llosa. La llamada de la tribu. Alfaguara, Barcelona, España, 2018. pág. 60

Para John Locke y el barón de Montesquieu era la libertad dentro de la ley y el sistema de frenos contrapesos que la hacía posible la que permitía el progreso político y social.

Tanto para Adam Smith como para David Ricardo era el sistema de libre competencia y de libre comercio el que abría las rutas de la riqueza y del progreso económico y social.

La Constitución de Cádiz de 1812 fue una constitución de orientación liberal y por lo tanto otorga una importancia esencial al valor de la libertad, poniéndola incluso de primero antes que la propiedad y la seguridad y estableciendo como libertades esenciales la libertad de industria, de prensa y de imprenta, fundamentales en aquella época.

El Acta de Independencia de Centroamérica de setiembre de 1821 es un documento sobre todo de proclama de libertad política respecto del gobierno español.

En su manifiesto a los costarricenses de 1822 el ciudadano Pablo de Alvarado y Bonilla propone e insta a los costarricenses a formar una república federativa basada en los principios de la libertad, la igualdad civil y la prosperidad. Desde que había publicado la hoja volante titulada el Hispanoamericano en 1808, había promovido en primer lugar la libertad y también la prosperidad.

En el Pacto de Concordia de 1821 el valor primero, que está por encima de todos los demás es también la libertad. Están presentes las ideas de libertad absoluta respecto de España y cualquier otro gobierno no americano.

Cuando se enumeran los derechos naturales, aparece de primero la libertad civil y luego sigue la propiedad. Asimismo, en otro de sus artículos se establece y proclama el comercio libre, ideas que en aquellos tiempos eran las de Adam Smith y David Ricardo.

En la Constitución Federal Centroamericana de 1824 se establece que los grandes objetivos del soberano deben ser en primer lugar la conservación de la libertad, y

luego siguen la igualdad, la seguridad y la propiedad. Una vez más es la libertad el valor no exclusivo, pero sí el primero. En una reforma parcial de 1832 se introdujo la libertad absoluta de cultos.

En fin, que, si tuviéramos que reducir el liberalismo de la época a una sola palabra o valor, tendríamos que quedarnos con el valor de la libertad, entendido en un sentido amplio que incluye la libertad política, la libertad económica, de industria, de comercio y la libertad religiosa.

Otro tema esencial era el progreso. Después de siglos y milenios de relativo estancamiento económico, durante la revolución industrial se comienza a pensar que es posible mejorar, avanzar, crecer, en fin, prosperar en los ámbitos económico, social y político.

La idea de progreso no siempre estuvo posicionada en la historia humana, pero se convierte en una idea central durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

La libertad, entendida como un todo indivisible, va a ser la ruta para abrir el camino del progreso.

Como escribió el historiador Ricardo Fernández Guardia en su obra *La independencia y otros episodios*: “los principios liberales proclamados por las Cortes de Cádiz impresionaron los ánimos, sobre todo en la ciudad de San José, provocando aspiraciones de progreso y libertad...” (66) Citado en: Rodrigo Facio. Obras históricas, políticas y poéticas. IV Tomo. Editorial Costa Rica, San José, 1982, pág. 310

Entre los costarricenses de principios del siglo XIX que podríamos definir como liberales, que se distinguieron por poner la libertad de primero, que se destacaron por sus escritos y luchas a favor del valor de la libertad y del progreso en sentido amplio podemos mencionar por ahora a: Florencio del Castillo, Pablo Alvarado Bonilla, Rafael Francisco Osejo, Víctor de la Guardia, José Santos Lombardo, José Toribio Arguello y Gregorio José Ramírez.

Posteriormente vamos a referirnos con más detalle a sus biografías y a sus ideas políticas y económicas.

Saliéndonos un poco del período de la independencia no podremos dejar de mencionar a José María Castro Madriz, quien se distinguió por cierto por sus ideas a favor de la libertad y del progreso.

Derechos de propiedad

En la Constitución de Cádiz firmada el 19 de marzo de 1812 que estuvo vigente en la provincia de Costa Rica del Reino de Guatemala desde 1812 hasta 1814, se estableció una serie de derechos y libertades individuales con el objeto de lograr los fines de propiedad, libertad y seguridad. Allí en primer lugar se proclama y establece el derecho de propiedad.

Hay que recordar que dicha constitución española fue el referente y el modelo de las constituciones republicanas de Hispanoamérica.

Ese respeto al derecho de propiedad, a la propiedad privada y a la riqueza se evidencia en el pensamiento de José Cecilio del Valle, redactor del Acta de la Independencia de Centroamérica que se suscribió el 15 de setiembre de 1821. Como escribió el prócer de la independencia:

(67) “El gobierno que con una mano exige aumento de impuestos debe con la otra procurar el aumento de la riqueza”.

En el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia firmado el 1 de diciembre de 1821 y que fue la primera constitución política de la provincia de Costa Rica después de proclamada la independencia absoluta de España, se establece en el artículo 2º que “La provincia reconoce y respeta la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”.

Es decir, que al derecho de propiedad se le otorga un status equivalente al de la libertad civil y como parte esencial del derecho natural, lo cual es liberalismo puro en el estilo del *Segundo ensayo sobre el gobierno civil* del inglés John Locke y también un eco de la Constitución de Cádiz de 1812.

En cuanto a la propiedad se refiere Víctor de la Guardia sostiene que debe darse a cada uno lo que es suyo, que los frutos que cada uno logre por su trabajo le pertenecen, pudiendo usarlos en forma ilimitada, con la condición de que no vulnere la propiedad, la libertad y la seguridad de los demás hombres”. El Estado debe garantizar por medio de la ley, el respeto al disfrute del derecho de propiedad. (68) Con lo que se subraya el derecho de propiedad, pero dentro del gobierno de la ley o Estado de derecho.

En la Constitución Federal centroamericana emitida en la ciudad de Guatemala de 1824 se establecen como primeros objetivos del soberano la conservación de la

libertad, igualdad, seguridad y propiedad. De esa manera se incluye el derecho a la propiedad privada en un nivel prácticamente igual al de los grandes principios de la libertad y la igualdad.

Recordemos que este documento constitucional estuvo vigente en la provincia de Costa Rica de la Federación de Centroamérica desde 1824 hasta 1838, es decir durante unos 14 años.

En dicha constitución por cierto muy influida por la Constitución de los Estados Unidos de América se establecen un par de artículos sobre el derecho de propiedad, como el artículo 4° que establece que ni el Gobierno ni el Congreso podrán:

“Tomar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, sino en favor del público cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada y garantizándose previamente la justa indemnización”, lo cual viene a confirmar el derecho de propiedad, el libre uso de los bienes propios, en fin, las libertades económicas, que aparecen como derechos y libertades tan fundamentales que no pueden ser violadas ni siquiera por el gobierno o el congreso en el que se representa la voluntad general del soberano. La referencia a los casos extremos y a la justa indemnización vienen a confirmar la esencia del artículo que es el establecimiento del derecho de propiedad.

Igualmente, el artículo 6° le impide también al soberano, al Gobierno, al Congreso de la República “imponer la confiscación de bienes” lo cual también viene a confirmar y fortalecer el derecho de propiedad, que en los textos de la época viene a ser tan esencial que está por encima de otros derechos y libertades y también limitando la soberanía popular.

A diferencia de las monarquías absolutas el gobierno republicano de los tiempos de la independencia aparece entonces como un gobierno limitado por el derecho natural y particularmente por el derecho de propiedad.

De manera que la propiedad aparece tan importante como la libertad e incluso por encima del soberano y del gobierno popular o como escribió John Locke:

“...la finalidad del gobierno no es otra que la de salvaguardar la propiedad...” (69) Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Aguilar, España, 1969. Pág. 71

Sin embargo, en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825 se estipula sobre el derecho de propiedad:

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

“Las propiedades del costarricense son inviolables, pero el Estado puede exigir el sacrificio de alguna en razón del interés público legalmente comprobado, indemnizándola previamente”.

Dicha norma dará justificación ideológica al futuro Decreto n.º 22 del 15 de diciembre de 1841 por medio del cual Braulio Carrillo expropia tierras abandonadas en Matina. (70) Cerdas, Rodolfo. Obra citada, pág. 172

La Asamblea Constituyente de 1838 en Costa Rica redactó una declaración de derechos del hombre que nunca entró en vigencia, pero contiene conceptos sobre el derecho de propiedad que reflejan muy bien el clima intelectual y el pensamiento económico del momento.

Según los autores de tal texto las violaciones contra el derecho de propiedad constituyen “la causa de la paralización de la industria, de la incultura de los terrenos y de la decadencia de los demás rasgos de prosperidad puesto que el espíritu de empresa muere” (71) Meléndez, Carlos, obra citada, pág. 494, Contrario sensu el clima de respeto a los derechos de propiedad favorece el progreso y la prosperidad.

Por lo que sobre el derecho de propiedad proponen la siguiente declaración:

“Todos los hombres nacen igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inenajenables, imprescriptibles y entre estos se enumeran con más especialidad el de defender la vida y la reputación, el de propiedad y el de procurarse por cualquier medio honesto su bienestar ... No podrá ningún poder tomar la propiedad de ninguna persona ni turbarla absolutamente en el libre uso de sus bienes”. (72) Autor y obra citada, págs. 497 y 499.

Aquí se acompaña el derecho de propiedad con el derecho a la vida lo cual era propio del liberalismo clásico.

Libertad de industria y de comercio

En la Constitución de Cádiz de 1812 se estableció una serie de derechos y libertades entre las que se destaca la libertad de industria, la cual hoy podría ser llamada libertad económica o libertad de empresa.

Hacia el año 1815 Benjamín Constant escribe desde París: “He defendido durante cuarenta años el mismo principio, la libertad en todo: en religión, en filosofía, en literatura, en industria, en política...” (73) Constant, Benjamín, Principios de política. Aguilar, Madrid, España, 1970. Pág. XIV

En el Pacto de Concordia, capítulo 37 se establece la libertad de comercio con el siguiente texto:

“Para el fomento de la provincia se permitirá, a juicio del Gobierno, el comercio libre de todos los artículos o efectos de consumo...”

Como escribió Adam Smith: “Si un país extranjero nos puede suministrar una mercancía a un precio menor que el que nos costaría fabricarla, será mejor comprársela con el producto de nuestro trabajo...” (74) Adam Smith. La riqueza de las naciones. Alianza Editorial, Madrid, España, 2018, Pág. 555

En la Constitución Federal Centroamericana de 1824 se destaca “la proscripción absoluta de la esclavitud” lo cual consolida una economía basada en la libertad de contratación de mano de obra por medio de salarios. El mismo año del decreto solamente en Costa Rica se liberaron unos cincuenta esclavos. (75) Láscaris, Constantino, obra citada, la cita aparece en el artículo de Óscar Álvarez, Araya, Impacto de la ideología liberal en una nación emergente, Repertorio Americano, año VIII, N° 2.

En el artículo 13 se establece que “Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique en esclavos”.

Según dichas normas la libertad se obtiene en la República y dentro de la ley. El que se somete a la ley es libre y fuera de la ley está la tiranía. Como escribió John Locke: “Tiranía es el ejercicio del poder fuera del derecho, cosa que nadie debe hacer”. (76) Obra citada, pág. 152

El liberalismo adversa los gobiernos fuera de la ley. El costarricense José Santos Lombardo criticó y adversó el gobierno del imperio español y calificó al último gobernador Juan Manuel de Cañas como “el mayor déspota que jamás sufrió esta provincia de Costa Rica...” (77) Meléndez, Carlos, obra citada, pág. 99

Volviendo a la Constitución Federal en el artículo 7° se prohíbe al gobierno y al congreso:

“Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales”. Norma que confirma el establecimiento de la igualdad ante la ley, así como la libertad de comercio y de industria sin privilegios para empresa alguna. Es una norma de libre competencia en un clima de igualdad ante la ley y estado de derecho.

CAPÍTULO II

Personajes de la independencia en Centroamérica y Costa Rica a principios del siglo XIX

Primeros liberales en Guatemala. Los “fiebres”, Gabino Gaínza y José Cecilio del Valle

A principios del siglo XIX y dentro del orden colonial en Guatemala se perfilaron dos grupos políticos: Los liberales o “fiebres” que simpatizaban con la Constitución de Cádiz de 1812, con las ideas de la Ilustración y ansiaban un sistema republicano de gobierno y los llamados “serviles” y moderados que simpatizaban con la monarquía de Fernando VII y se sentían bien con la realeza y con el orden colonial español.

Una vez que se proclama la independencia de España el 1821 el grupo de los serviles apuesta por la anexión al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide y los fiebres rechazan dicha opción y siguen pugnando por una república federal centroamericana.

Como vamos a ver ni Gabino Gainza ni José Cecilio del Valle eran originalmente fiebres y más bien tenían las características de los serviles.

Incluso Gaínza era un exitoso general realista español y Del Valle un destacado funcionario colonial, pero la fuerza de los hechos y una posible evolución ideológica personal les va haciendo cambiar y terminan convirtiéndose en actores de la independencia, aunque el perfil de vida de ambos no fue el de fiebres o liberales.

I. Gabino Gaínza

Entre los personajes de la independencia de Centroamérica y de Costa Rica a principios del siglo XIX hay que comenzar por mencionar a Gabino Gaínza, una figura de transición entre el orden colonial y monárquico español y el orden independiente hispanoamericano que tuvo varios momentos: desde la proclamación de la independencia del gobierno español hasta la anexión al Imperio mexicano de Iturbide y los inicios de la República Federal centroamericana. Gaínza fue un personaje destacado en los diferentes momentos.

Desde ser uno de los principales generales realistas del reino español pasó a ser el primer prócer de la independencia centroamericana de la Corona española y también el gran promotor de la anexión al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide.

El general y brigadier Gabino Gaínza fue un militar y político español que nació en Pamplona, España, el 20 de octubre de 1753.

En su condición de jefe político superior y capitán general de Guatemala, convocó a un cabildo el 15 de setiembre de 1821 y allí proclamó y firmó el Acta de la Independencia absoluta respecto del gobierno español. Dicha capitanía general tenía jurisdicción sobre Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La proclamación de la independencia involucraba a Costa Rica y generó una cadena de otras actas de independencia en las diferentes provincias del Reino de Guatemala, incluyendo por supuesto a Costa Rica; pero el liderazgo y la decisión sobre la independencia de España recae en primer lugar sobre quien era el jefe político y capitán general del Reino de Guatemala, que incluía a Costa Rica.

El nombre completo del prócer de la independencia fue Gabino Gaínza y Fernández de Medrano.

Sin embargo, dicho prócer durante la mayor parte de su vida hizo carrera militar y política como realista y combatiendo a los grupos independentistas de las colonias hispanoamericanas.

En 1768 había ingresado al Ejército español y muy pronto fue enviado para realizar misiones militares en América. Entre sus numerosas campañas se pueden mencionar las de Perú y Chile.

En 1780 fue enviado a Perú para sofocar la rebelión de Tupac Amaru.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

En 1814 es el jefe del ejército realista en Chile y combate a los independentistas y el 03 de mayo firmó con Bernardo O'Higgins el Tratado de Lircay en el que los rebeldes reconocen a Fernando VII, pero a la vez se faculta al Gobierno de Chile a promover el comercio libre con las naciones aliadas o neutrales. Por la firma de ese tratado, Gaínza es destituido de su cargo en Chile y luego incluso procesado. La firma de dicho tratado marca el inicio del viraje del militar español hacia posiciones independentistas. Desde entonces su credibilidad está en problemas ante las altas autoridades coloniales.

Cuando fue nombrado capitán general en Guatemala enfrentó la protesta de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, quien le atribuía a Gaínza afinidades con los grupos independentistas y, sin embargo, Gaínza asumió el poder en Guatemala el 09 de marzo de 1821.

En agosto del mismo año México se independiza de España bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide y el panorama de la región se despeja a favor de la causa independentista.

Considerando los antecedentes de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y de la independencia de México en 1821 se hace políticamente viable, posible y oportuna la independencia de la vecina Centroamérica. Así parece haberlo entendido el militar y también político español

El 15 de setiembre de 1821 convoca a un cabildo en la ciudad de Guatemala en el que se proclama y firma la independencia de la Corona española. Allí se anuncia un congreso centroamericano para el 01 de marzo de 1822 a fin de confirmar la independencia. Mientras tanto en el Acta se estableció que todas las autoridades políticas y militares debían permanecer en funciones con lo cual Gaínza, de hecho, se convirtió en el primer jefe de estado de la nueva república.

Terminaba un capítulo, pero empezaba otro.

Desde esa fecha, Gaínza empezó a promover la anexión de Guatemala al Imperio mexicano de Iturbide.

El 29 de octubre de 1821 el presidente del Imperio mexicano invitó a Gaínza a que Guatemala fuera parte de México, objetivo que se logra en 1822.

Ya la provincia de Nicaragua y Costa Rica habían acordado en León unirse al Imperio mexicano sin esperar al congreso que tendría lugar en marzo de 1822.

El 5 de enero de 1822, Gaínza proclamó la unión del Reino de Guatemala al Imperio de Iturbide.

El brigadier Vicente Filísola en nombre de Agustín de Iturbide llegó a la ciudad de Guatemala el 12 de junio de 1822 y Gaínza le entrega el mando el 21 del mismo mes. A partir de entonces Guatemala se hace parte de México lo cual genera muchas protestas especialmente en los independentistas de El Salvador.

Después Gaínza se traslada a vivir en México como ayudante de Iturbide. Al caer este, Gaínza renuncia al cargo el 29 de abril de 1823 y permanece en dicho país hasta su fallecimiento en la completa pobreza alrededor de 1829. Tenía 75 años.

Tal parece que el jefe político de la independencia centroamericana partió de este mundo en la pobreza y olvidado por los españoles, por los centroamericanos y por los mexicanos, pero cumplió su destino de prócer independentista como el primero entre los centroamericanos.

II. José Cecilio del Valle

Nació el 22 de noviembre de 1777 en una familia de hacendados en la Villa de Jeréz de Choluteca, Honduras.

Su nombre completo fue José Cecilio Díaz del Valle.

Fue un filósofo, abogado, periodista y político hondureño. Era un estudioso, un hombre de libros. Su biblioteca fue donada por sus parientes a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

Con el apoyo económico de su familia deja las tierras hondureñas y se traslada a la capital, es decir la ciudad de Guatemala donde realizó estudios de Filosofía, Derecho Civil y Canónico en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Obtuvo el bachillerato en Filosofía en 1794, un título que en esa época le colocaba en la élite intelectual y en 1803 recibe el título de abogado y doctor en Derecho. Empieza a ejercer su profesión.

Entre 1803 y 1821 fue un destacado y exitoso funcionario de la burocracia colonial al servicio del gobierno español. Durante todos esos años se opone a las ideas de la independencia. Fue incluso censor del gobierno colonial. Algunos le veían como la mano derecha del capitán general Bustamante. Fue electo como representante a las Cortes de Cádiz, pero no asistió.

Algunos historiadores lo han definido como un liberal gradualista, de acuerdo en realizar cambios parciales, pero no radicales. Era moderado, en cierto modo conservador, pero abierto a apoyar algunos cambios si le parecían convenientes y sobre todo viables.

Era muy político, en el sentido de que era muy calculador.

Los liberales del momento le tachaban de conservador, le adversaban y no votaban por sus candidaturas.

No viajó casi nada, solamente a México. En donde fue preso y luego ministro de Relaciones Exteriores de Iturbide.

Fue una figura de transición entre el orden colonial español y la independencia. Siempre se oponía a la independencia, pero cuando sintió que era viable y conveniente la promovió y la apoyó.

En 1820 funda el periódico *El amigo de la patria* en dónde escribe muchos de sus artículos. También en ese año es electo alcalde la ciudad de Guatemala.

El 15 de setiembre de 1821 en el cabildo convocado por el capitán general, del Valle pronuncia un discurso justificando la necesidad y la justicia de la independencia del gobierno de España y luego es quien redacta el Acta de la Independencia de Centroamérica, aunque no la firma. Era de la tesis de esperar hasta que los representantes de las provincias confirmaran la independencia en un congreso a realizarse en la ciudad de Guatemala. Por ello algunos historiadores le atribuyen una actitud vacilante ante el tema esencial de la independencia.

El 24 de febrero de 1821 con el Plan de Iguala se había proclamado la independencia de México respecto del gobierno español. Agustín de Iturbide había invitado a Gabino Gaínza para que Guatemala se anexara a México.

El 5 de enero de 1822 José Cecilio del Valle se opuso a la anexión de Centroamérica al Imperio mexicano de Iturbide, pero luego representó a Tegucigalpa en el Congreso mexicano de 1822. Terminó siendo ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno mexicano de Agustín de Iturbide desde el 22 de febrero hasta el 2 de abril de 1823,

Después de la caída del imperio en 1823 regresó a la ciudad de Guatemala. A partir de entonces apoya la idea y la constitución de una República Federal centroamericana.

En 1824 fue candidato a la presidencia de las Provincias Unidas de Centroamérica por el partido conservador. No tuvo éxito y alegó ser víctima de un fraude electoral.

Varios historiadores le dan la razón.

En 1830 vuelve a ser candidato presidencial y pierde frente a Francisco Morazán. Esta vez, sí reconoce el triunfo de su adversario.

En 1834 nuevamente es candidato presidencial por el partido conservador, una vez más frente a Francisco Morazán que aspira a la reelección con el apoyo de los liberales. Esta vez gana las elecciones, pero fallece como presidente electo el 2 de marzo de 1834 en Corral de Piedra, camino a la ciudad de Guatemala. La muerte no le permitió llegar a su ceremonia de toma de posesión como presidente de Centroamérica.

Intercambiaba correspondencia con el inglés Jeremías Bentham, el padre del utilitarismo, quien le honró con su amistad. El prestigio del prócer centroamericano llegó hasta Europa y del Valle fue declarado miembro de la Academia de Ciencias de París.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Sus ideas están contenidas en artículos y discursos en los que expresaba preocupación por el atraso de la región y promovía la educación y la construcción de infraestructura como medios para el progreso.

Tenía un pensamiento favorable al incremento de la riqueza:

“El gobierno que con una mano exige aumento de impuestos debe con la otra procurar el aumento de la riqueza”. (1) Dr. Alejandro Gómez. José del Valle, el político de la independencia centroamericana. Universidad Francisco Marroquín, ciudad de Guatemala, 2019.

Está considerado por sus ideas como uno de los padres del panamericanismo, junto a Francisco de Miranda y Simón Bolívar. En 1821 escribió a favor del panamericanismo antes que Simón Bolívar.

III. Florencio del Castillo

Pionero de la independencia. Era un humanista, pero también un ilustrado en el sentido amplio del término.

Sacerdote católico, catedrático y político humanista costarricense, de proyección universal.

Nació en Ujarrás, Cartago, Costa Rica el 17 de octubre de 1778.

Hijo de fray Luis de San Martín de Soto, cura párroco de Ujarrás y de doña Cecilia del Castillo Villagra quién dispuso de sus recursos económicos para financiar los estudios de su hijo en León, Nicaragua.

Florencio del Castillo realizó sus estudios de Teología y la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de León, Nicaragua. Se graduó de bachiller y se ordenó como sacerdote en 1802.

Inmediatamente pasa a impartir el curso de Geometría Elemental en dicho centro académico.

En 1806 es nombrado cura de Villahermosa, que entonces era el nombre de Alajuela.

En 1808 regresa a León para asumir la cátedra de Filosofía en el Colegio Tridentino. Allí mismo va ocupando los cargos de promotor fiscal, examinador sinodal y finalmente vicerrector; siempre impulsando la educación durante la época colonial.

En 1812 es nombrado representante o diputado por la provincia de Costa Rica ante las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz con el apoyo del Partido de Nicoya. Allí entre los grandes de la Ilustración de España y de América se destaca como activo parlamentario, como secretario y durante un breve período como presidente de dichas cortes; de ellas nace la Constitución de Cádiz de 1812 que fue el principal referente doctrinario liberal de los movimientos independentistas hispanoamericanos y de las repúblicas nacientes.

El humanista costarricense se caracterizó por sus luchas y propuestas en favor de los derechos naturales de los pueblos indígenas. Promovió la igualdad entre españoles e indígenas conforme a las Leyes de Indias. Logró la abolición de la mita, la encomienda, el repartimiento y el tributo indígena.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Luchó por mayores beneficios para Costa Rica y por la igualdad de voto entre españoles hispanoamericanos y peninsulares. Promovió también la ciudadanía española para los afroamericanos.

También, Del Castillo representa a Costa Rica ante las Cortes Ordinarias durante los años 1813 y 1814.

En las Cortes de Cádiz le llamaron el Mirabeau americano por la alta calidad y contenido de sus discursos. Mirabeau fue un revolucionario francés de 1789 distinguido por su brillante oratoria.

En Florencio del Castillo percibo una confluencia de las ideas de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca de Derecho Natural y las ideas de la Ilustración francesa y española.

Francisco de Vitoria es junto con Erasmo de Rotterdam iniciador del humanismo cristiano y algunos estudiosos lo sitúan en compañía con el holandés Hugo Grocio como uno de los fundadores del Derecho Internacional.

Para Vitoria, todos los hombres tienen igual naturaleza y por lo tanto, igual dignidad. De la comunidad mundial no puede excluirse a ningún estado ni a ninguna persona. Al respecto ver: (2) Álvarez Araya, Óscar. Pensadores de política y economía. Lara Segura y Asociados, San José, Costa Rica, 2018, pág. 87

Como escribió el filósofo Constantino Láscaris respecto de Florencio del Castillo:

“Indudablemente su actitud responde a las ideas del siglo XVIII, ya divulgadas, al considerar que las diferencias entre los hombres se deben a la educación y no a la naturaleza: Dotados los hombres de unas mismas facultades, aquellos hacen mejor uso de ellas, que mejor las han cultivado; de modo que el hombre le debe todo a su educación”. (3) Láscaris, Constantino. Desarrollo de las ideas en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1975. Página 38

Cuando el rey Fernando VII disuelve las Cortes, Florencio del Castillo viaja a México donde apoya la causa independentista de Agustín de Iturbide y le nombran diputado en el Congreso Constituyente de 1822 del cual nace la monarquía constitucional mexicana de Iturbide.

Posteriormente es nombrado como miembro del Consejo de Estado de Iturbide. Es pertinente recordar que Agustín de Iturbide había proclamado la independencia del gobierno español en su Plan de Iguala. En ese sentido su proyecto político era independentista, aunque no republicano pues estableció en México una monarquía

constitucional de corta duración que caería en 1823. Del Castillo entonces participó activamente como diputado y como miembro del Consejo de Estado en una causa que era independentista de España, pero no republicana.

Durante su etapa de México el presbítero del Castillo llegó a ser presidente de la Legislatura de Oaxaca.

En México también continuó su labor educativa tanto como catedrático como en cargos de autoridad académica. Fue director del Instituto de Ciencias y Artes, actual Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En el Seminario de la Santa Cruz imparte el curso de Derecho Constitucional. Continúa también con sus labores y misiones dentro de la Iglesia Católica siendo gobernador del Obispado de Oaxaca, México, dónde fallece el 26 de noviembre de 1834.

Sus restos fueron trasladados a Paraíso, Costa Rica en 1971 y allí permanecieron en el Mausoleo Florencio del Castillo hasta que fueron robados en setiembre de 2011.

Fue declarado Benemérito de la Patria en 1972 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Concluyo esta reseña biográfica sobre el presbítero Florencio del Castillo con las palabras de don Alejandro Aguilar Machado:

“En Oaxaca un ataque apoplético le abre las vías del descanso eterno...En su diestra jamás fulguró el resplandor de una espada victoriosa. Llevó sí con santa modestia, pero con la dignidad del convencido, ese mensaje que no han logrado ni lograrán nunca apagar las broncas voces de los cañones: el Evangelio”. (4) Julio Molina Siverio, Don Alejandro. Editorial y Litografía el Quijote, San José, 1995.

IV. Pablo de Alvarado y Bonilla: Pionero de la independencia antes de los grandes próceres latinoamericanos. Fiebre o liberal desde 1808

Pablo de Alvarado y Bonilla nació en Cartago, Costa Rica, el 16 de enero de 1785.

Médico y precursor de la independencia de Costa Rica y de Hispanoamérica. Prócer de la independencia. Primer preso político con ideas de libertad en la monarquía española. Primer centroamericano en proclamar la independencia en 1808. Autor del proyecto de ley del Pacto de Concordia, primera Constitución Política de Costa Rica.

En 1803 ya era maestro de primeras letras en Cartago.

En 1807 y con el apoyo económico de su familia inicia sus estudios de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se gradúa hasta 1823 como bachiller en Medicina pues dedicaba mucho tiempo a sus actividades políticas.

En 1897 publica una hoja volante llamada “El Hispanoamericano” en el que incluye críticas a los franceses y a los españoles por los acontecimientos en la península tales como la invasión de Napoleón Bonaparte, considerada como uno de los factores que desencadenaron los movimientos de independencia en Hispanoamérica.

El texto empieza diciendo: “Infelices e incautos americanos, ya llegó el punto crítico...” Es decir, es un llamado a todos los americanos y no solamente a los costarricenses o centroamericanos. Concluye diciendo: ...” después será vuestra paz, seguridad, gusto y libertad.”. Incluyendo por cierto el valor de la libertad.

La hoja le pareció sediciosa a las autoridades coloniales de la Capitanía General de Guatemala. Debido a ello Alvarado como autor y responsable del volante es reducido a prisión el 15 de setiembre de 1808 en la Real Cárcel de la Corte por sus ideas y actitudes a favor de la libertad.

Se convierte en el primer preso político con ideas de libertad en el Imperio español. O como escribió el mismo Alvarado: “yo fue el primero en toda la Monarquía Española que caí en estas cárceles el 15 de setiembre de 1808 por la libertad de América.” (5) (op.cit, pág. 57)

Estuvo preso unos 13 años antes de la proclamación de la independencia del Reino de Guatemala que tuvo lugar en setiembre de 1821. Sí era un fiebre o liberal desde 1808.

Sale de la cárcel en marzo de 1809 y en abril Tomás de Acosta, gobernador de Costa Rica, solicita al capitán general que se prohíba a Alvarado regresar a Costa Rica. De manera que nuestro prócer deberá permanecer, digamos exilado *de facto*, por un tiempo en la ciudad de Guatemala.

Residiendo en Guatemala vive y participa de los acontecimientos de la proclama de la independencia absoluta de España el 15 de setiembre de 1821.

Motivado por las nuevas noticias de libertad el 22 de setiembre de ese mismo año envía desde Guatemala dos cartas al pueblo de Costa Rica promoviendo ideas de libertad y el 22 de octubre un manifiesto a los ciudadanos de Costa Rica de hondo contenido doctrinario y llamándoles a proclamar la libertad y la independencia del gobierno español.

Allí promueve ideas de pacto social, derechos de todas las naciones, así como valores de libertad, igualdad y prosperidad. (6) (Enrique Robert Luján, 1976: 104)

En el manifiesto del 22 de octubre de 1821 alerta a los costarricenses sobre sus derechos políticos y jurídicos les insta a “formar una república o gobierno federativo como el de los Angloamericanos fundada en los eternos principios de la libertad e igualdad civil...” También les insta a formar un gobierno justo y arreglado a todas las Leyes del Pacto Social y del Cristianismo.” (7) Enrique Robert Luján, 1976: 105

En fin, que en el manifiesto se expresan las simpatías de Alvarado por el modelo político republicano y federalista que era el propio de los Estados Unidos de América. Así como también su adhesión indudable a las ideas y los valores de pacto social, libertad e igualdad civil, prosperidad, derechos humanos y gobierno de leyes que eran típicos del liberalismo europeo y norteamericanos durante los siglos XVIII y principios del siglo XIX.

Alvarado fue también el autor del proyecto de ley que con algunos cambios se convirtió en el Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, primera constitución costarricense aprobada el 1 de diciembre de 1821. Es decir que fue el autor del primer texto de pacto social en la historia de Costa Rica.

Así también el 22 de julio de 1822 fue elegido como diputado por la provincia de Costa Rica a la Asamblea Constituyente de la República Federal Centroamericana que se reunió en la ciudad de Guatemala. Allí permaneció representando a Costa Rica como diputado de la nueva república federal.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Allí continuó sus luchas por la libertad especialmente contra los que el definía como los realistas que añoraban la monarquía española, ante los partidarios del Imperio mexicano de Iturbide, en fin, los serviles y otras variantes que adversaban las ideas republicanas y liberales del prócer costarricense.

Deja su puesto de diputado en 1827 y regresa a Costa Rica para dedicarse al ejercicio de la medicina y a la enseñanza, con poca participación en los asuntos públicos.

El ciudadano Pablo, precursor y prócer de la independencia de América fallece en Cartago, su ciudad natal en Costa Rica, el 31 de mayo de 1850.

V. Rafael Francisco Osejo

Educador y político nicaragüense y naturalizado costarricense de ideas republicanas y liberales. Es conocido como el bachiller Osejo.

La Asamblea Legislativa le declaró patriota, prócer y Benemérito de la Patria el 30 de julio de 1923.

Nació en 1790 en el barrio indígena de Sutiava, cerca de León, Nicaragua.

Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de León donde obtiene el título de bachiller en Filosofía.

Allí conoce y recibe la influencia de las ideas de la Ilustración y de la Constitución de Cádiz de 1812. Como escribió años más tarde sobre su adhesión a dicha constitución:

“Me arrebató de tal modo el afecto y produjo en mí una adhesión tal hacia esta grande obra de nuestra nación, que nada era bueno para mí si no ella (la Constitución)” (8) (Carta del Bachiller Osejo a Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, 05 de setiembre de 1820, Archivo Nacional de Guatemala, B1.10, exp.2289, leg.77)

En dicho seminario, en el curso de Filosofía que impartía el doctor Tomás Ruiz también conoce las ideas de John Locke, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau, y según posteriores testimonios en sus conversaciones citaba a Montesquieu y a otros autores. (9) (V.M. Sanabria, La Tribuna, San José, 2 de set. de 1928: 9 y 13)

Según Luis Barahona Jiménez: “En Osejo se aprecia una lectura muy fresca de Rousseau...”

(10) (Barahona Jiménez Luis. Las ideas políticas en Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, San José, 1977, Pág. 53)

En su biblioteca se encontraban los autores de la Ilustración y también de los clásicos romanos como Ovidio, Horacio y Séneca.

En 1814 Osejo es contratado por el Ayuntamiento de San José para impartir el curso de Filosofía en la naciente Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Al poco tiempo es nombrado también como rector de dicho centro académico hasta 1815. Queda como catedrático.

En 1829 recibe el bachillerato de Derecho Civil en dicha Casa de Enseñanza.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

“El liberalismo llegó a Nicaragua antes que a Costa Rica. El Seminario Conciliar de León fue un verdadero receptor de las ideas avanzadas del siglo. Allí se formaron en la ideología liberal, tanto los costarricenses que viajaban a esa ciudad a realizar estudios superiores, como los nicaragüenses (Bachiller Osejo, Toribio Argüello, etc.) que arribaron al país a diseminar la nueva semilla ideológica. Entre el Seminario de León y la Casa de Enseñanza de Santo Tomás se estableció un puente de influencia liberal en Costa Rica, la Casa se constituyó en un bastión de las causas democráticas. “(11) (Óscar Álvarez, Impacto de la ideología liberal en una nación emergente. Repertorio Americano. Año VIII, N°. 2. 1982)

En 1820 se restaura la Constitución de Cádiz y entonces el bachiller Osejo le escribe en cuatro ocasiones al Ayuntamiento de Cartago ofreciendo sus servicios para instruir al pueblo sobre los contenidos y alcances de la nueva Constitución. Su oferta es cuatro veces rechazada.

En 1821, ya declarada la independencia, se convocó a la Junta de Legados y Osejo es electo representante por el pueblo de Ujarrás y luego secretario de esa primera Junta, pero luego se le revoca su credencial.

En 1823 Osejo participó en la Guerra de Ochomogo que enfrentó a los imperialistas que pugnaban por la anexión de Costa Rica al Imperio mexicano de Iturbide y los republicanos que buscaban la independencia. Cartago y Heredia eran imperialistas mientras que San José y Alajuela eran liberales y republicanos. Desde luego Osejo estuvo peleando en el bando de los republicanos que fue el vencedor. Al mando de los republicanos estuvo Gregorio José Ramírez.

En 1823 se disuelve en México el Congreso Constituyente del Imperio de Iturbide y ya en febrero, Osejo despliega una gran actividad promoviendo la causa del sistema republicano de gobierno.

En marzo de 1823 es electo presidente del Triunvirato o gobierno de la provincia, pero al poco tiempo es derrocado en el golpe de estado del 29 de marzo.

En 1829 fue electo diputado por Cartago y Ujarrás y debido a su activa participación le eligen secretario y presidente de la Asamblea del Estado en 1830 y 1831.

El 27 de julio de 1830 es nombrado nuevamente profesor de la cátedra de Filosofía en la ahora Casa de Enseñanza Pública de San José hasta que renuncia el 10 de julio de 1831 y es sustituido por Toribio Argüello.

En 1831 viaja a Londres donde visita al Parlamento y al Museo Británico.

Gracias a sus esfuerzos y gestiones en 1832 se aprobó la ley sobre enseñanza primaria obligatoria.

En 1833 es electo representante por Costa Rica en el Congreso Federal centroamericano pero su credencial es anulada.

Luego en 1835 es electo en el mismo Congreso federal, pero representando al partido de Nueva Segovia, Nicaragua y después es diputado por León de 1836 a 1837.

En 1843 se abre en San José la Universidad de Santo Tomás y el doctor José María Castro Madriz realiza gestiones, pero sin éxito para ofrecerle una cátedra en el nuevo centro académico.

Sus obras escritas son: La igualdad en acción, Breves lecciones de Aritmética, Geografía de Costa Rica, la Apología de la Ley Aprilia y su confirmatoria.

Entre sus ideas políticas y económicas podemos hacer el siguiente resumen:

En primer lugar, Osejo es independentista. En 1823 afirmó ser el único (o el primero por lo menos) en proclamar la independencia del gobierno español y promover los derechos del pueblo, a quien pidió se convocase como el único en quien reside esencialmente la soberanía...

Aquí cabe aclarar que el primero en proclamar la independencia en Centroamérica fue Pablo de Alvarado y Bonilla en 1808, pero sí es cierto que Osejo fue uno de los primeros. También es importante decir que en el párrafo anterior ese concepto de soberanía popular es influencia de Juan Jacobo Rousseau.

En otro momento Osejo expresa su independentismo: "...la idea y el deseo de la libertad de Costa Rica y de que se dictase sus leyes han agitado mi corazón desde antes de la independencia de España..."

En segundo lugar, es republicano. Como escribió Constantino Láscaris: "Su acción política fue siempre promoviendo el concepto de estado republicano y soberano".

"... se hizo...por don Rafael Francisco Osejo, una explicación clara y patética de las distintas formas de gobierno: despótico, constitucional y democrático, y que estaba en libertad todo ciudadano para decir nominal o simultáneamente lo que sintiese, todo el pueblo, sin disentir uno solo, expresó que elegía quería y defendería el Gobierno Republicano... el sistema más humano, favorable y análogo al hombre..." (12) 23 de febrero de 1823. Documentos relativos a la independencia, por F: M. Iglesias (San José, 1902, I, pág. 229) Es decir que para Osejo el mejor tipo de gobierno es el republicano.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Adversó al Imperio de monarquía constitucional de Agustín de Iturbide y más bien sugirió inclinarnos o unirnos al republicanismo que a su juicio representaba Simón Bolívar.

En tercer lugar, también defendió los derechos de los indígenas y de los desheredados: “Siempre me he puesto al frente de los desvalidos, haciéndome el blanco de sus enemigos.”

En cuarto lugar, podemos afirmar que es liberal: Divulgó “...el sistema de la libertad, bajo el aspecto único que los más célebres publicistas creen capaz de producir la felicidad pública...”

Es decir, divulgaba y promovía el sistema de la libertad que era el liberalismo. Los más célebres publicistas de dicha causa eran para Osejo John Locke, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau y los autores en general del enciclopedismo y la Ilustración. Es un liberalismo transmitido sobre todo por los canales de las ilustraciones francesa y española, con un componente fuerte del Contrato Social de Rousseau.

En quinto lugar, es americanista: Consideró el primer deber de América “excluir todo otro poder que no emane de su propio seno...” Su idea era lograr la independencia del gobierno español y de cualquier otro gobierno europeo.

En sexto lugar fue secesionista: “Justificó la secesión de Costa Rica porque fue el medio de evitar las guerras civiles que desangraban a los demás países”. Es decir que, aunque en cierto momento aceptó como opción la República Federal Centroamericana e incluso fue representante ante su Congreso Federal, cuando dicha Federación entra en crisis terminal Osejo justifica la salida de Costa Rica, es decir la secesión del proyecto regional.

En sétimo lugar promovió la tolerancia religiosa y la filantropía, uno de los temas que más adversarios le generaba.

En octavo lugar promovió la educación y la instrucción de los pueblos, de los niños y de los jóvenes. Toda su vida fue un educador, pero además como buen hijo de la Ilustración veía en la educación un medio de ilustrar a los pueblos y de llevarlos hacia el progreso; y en noveno lugar Osejo sin ser un economista sostuvo la libertad de la tasa de interés, una idea más bien de libertad económica, de libre cambio.

Así también justificó el lujo como motor de desarrollo económico, siempre que se apoye en la industria y la agricultura desarrolladas. También justificó el comercio con el extranjero, hoy conocido como comercio exterior.

Recordemos que su amada Constitución de Cádiz había proclamado el derecho de propiedad y la libertad de industria y el Pacto de Concordia el comercio libre.

De modo que el sistema de libertad de Osejo no solamente incluía la libertad política sino también la libertad económica.

El bachiller Rafael Francisco Osejo falleció en Comayagua, Honduras alrededor de 1848.

VI. Víctor de la Guardia y Ayala

Nació en Penonomé, Panamá, cuando su territorio aún era parte de la Gran Colombia, el 11 de marzo de 1772.

Fue hijo de Tomás Esteban de la Guardia y Ayala y de María Isabel Jaén y Albelda, aunque mantuvo los dos apellidos de su progenitor.

Víctor de la Guardia fue un abogado, hacendado, político, diputado constituyente y dramaturgo de origen colombiano y panameño.

Es un hombre de transición entre el período colonial español, la proclamación de la independencia y la fundación de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. En Costa Rica llegó a ser diputado constituyente dónde mostró su sólida formación política y jurídica en los principios liberales.

Graduado como licenciado en leyes, posiblemente en la Universidad de Santa Fe de Bogotá, Colombia.

En 1804 se casó con Petra Josefa Robles y Jiménez con quien procreó cuatro hijos, entre ellos el político costarricense Rudesindo de la Guardia y Robles.

Su nieto fue Tomás Guardia Gutiérrez, presidente de Costa Rica de 1870 a 1876 y de 1877 a 1882.

De la Guardia ocupó algunos cargos durante la época de la dominación española:

En 1796 siendo muy joven fue guarda mayor de Penonomé en Panamá.

En 1803, alcalde mayor de Natá y de la Villa de Los Santos y luego oidor de la Real Audiencia de Guatemala.

Fue también autor de la primera obra teatral panameña “La política del mundo”, dedicada al rey Fernando VII y con críticas a la invasión de Napoleón a España.

Allí simpatiza con el apoyo que las tropas españolas les brindaron a los combatientes independentistas en los Estados Unidos.

La obra se estrenó en 1809 en Penonomé. Estaba olvidada pero el historiador costarricense Ricardo Fernández Guardia la rescató en 1902. De la Guardia escribió otra obra teatral, “La reconquista de Granada”, hoy perdida.

En 1821 Gabino Gaínza, capitán general de Guatemala le nombra jefe político de Granada y de León. Luego Gaínza se anexa al Imperio de Iturbide y cuando el mismo se disuelve, Víctor de la Guardia pierde su puesto y se refugia con su familia en Costa Rica.

Allí se respiran los nuevos aires de la independencia de España y Víctor de la Guardia ocupa algunos cargos:

En 1823 la Junta Gubernativa de Costa Rica le nombra coronel de Batallón Provincial.

También en 1823 es elegido como diputado al Congreso Constituyente que sesionó en setiembre de 1824, donde destaca por sus intervenciones llenas de conceptos y principios de libertad. Allí se le eleva a vicepresidente de la Constituyente.

De la Guardia falleció en su hacienda Catalina, ubicada en Bagaces, Guanacaste, Costa Rica, en diciembre de 1824. Tenía unos 52 años.

Basándome en los Apuntes de sus presentaciones ante el Congreso Constituyente de 1823, procedo a presentar y comentar un resumen de las ideas políticas de Víctor de la Guardia (1823):

“La Legislación tiene por objeto al hombre en el uso racional de sus facultades, para contribuir con él al bien general del Estado”. Aquí se revela como racionalista y esgrime un concepto de bien general o bien común que viene desde Aristóteles.

“La primera ley de la sociedad es que todos los hombres subsistan y hallen en ella su bienestar, de este principio nace la libertad...” Es decir, el derecho a la vida: que todos los hombres subsistan. También la búsqueda del bienestar y como valor supremo la libertad.

“La religión, la moral y el derecho son las tres partes esenciales de la legislación. Con la primera enseña al ciudadano a tributar a Dios la adoración patria que se le debe y a vivir honestamente. Con la segunda se le inspiran máximas de virtud, para que no dañe a sus semejantes, y con el tercero le prescribe el orden de dar a cada uno lo que le pertenece.” Aquí se refleja un respeto a Dios, a la religión, a la moral y al derecho.

“Con estos tres objetos debe abrazarse de un golpe de ojos las tres bases esenciales de todo gobierno, fundadas en la ley natural, a saber: la propiedad, la seguridad y la libertad de todo individuo, teniendo presente que conforma a un principio de derecho público, el hombre es inviolable mientras no aparece delincuente delante de

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

la ley.” Muy de acuerdo al texto de la Constitución de Cádiz de 1812 que proclamaba como los tres grandes objetivos del gobierno la libertad, la propiedad y la seguridad. Siendo que De la Guardia cambia el orden y coloca de primero a la propiedad, pero lo objetivos son los mismos de dicha constitución.

Aquí se refleja también el autor como partidario de la ley o derecho natural, así como de la libertad del individuo. También menciona el principio de inocencia.

“Por derecho de propiedad entiendo aquella prerrogativa concedida al hombre por el Autor de la naturaleza de ser dueño de su persona, de sus talentos y de los frutos que logre por su trabajo.” Aquí recuerdo que el derecho de propiedad está contenido también en el documento de Cádiz. Nuevamente se revela un respeto al Autor de la naturaleza.

Por derecho de libertad entiendo la facultad de usar como uno quiera de los bienes adquiridos y de hacer todo aquello que no vulnere la propiedad, la libertad y la seguridad de los demás hombres.” Aquí el derecho de libertad va ligado al derecho de propiedad.

“... y por derecho de seguridad entiendo que no puede haber autoridad ni fuerza alguna que oprima al hombre, y que éste jamás puede ser víctima del capricho, del rencor o la malicia del que manda”. Un párrafo que expresa las reservas o desconfianzas de los liberales frente a quienes ejercen el poder.

“El Estado debe basarse en la ley y respetar y cumplir los principios liberales”. En autores como Locke y Montesquieu si el Estado se separa o aparta de la ley ingresa en el terreno de la tiranía.

“Deben las leyes motivarse, porque todos los miembros de la sociedad a quienes perjudican o aprovechan y que renuncian a la libertad natural y absoluta de no hacer lo que se hace o hacer lo que no se hace, para limitarla a los preceptos de la ley. Tienen derecho a saber el motivo que indujo a promulgarlas; y satisfechos de su conveniencia las obedecen con respeto y no se da lugar a los apóstrofes con que inútilmente han declamado los filósofos contra el servilismo...”

Aquí se ve claramente el tema de las limitaciones de la libertad natural en el estado de naturaleza y la conveniencia de transitar el camino hacia la sociedad civil en el que rige la libertad, pero dentro de los preceptos de la ley. Es lo que enseñaron los filósofos contra el servilismo o servidumbre, en primer lugar, John Locke en su *Segundo ensayo sobre el gobierno civil*.

“La igualdad y la libertad no degrada al ensalzado sino ensalza al degradado pues es abolido el derecho señorial: queda la soberanía refundida en la nación, todo hombre es soberano de el mismo y la nación de todo el Estado; pero la autoridad consiste en la ley y no en el hombre...”

Aquí el autor promueve el respeto a dos grandes valores: la igualdad y la libertad que sirven para superar el derecho señorial propio del orden en que los señores están por encima de los plebeyos. Del orden fundado en esos dos grandes valores, nace la soberanía del individuo y a la vez la soberanía de la nación fundada en una autoridad de la ley y no del hombre.

Aquí cabe recordar que los conceptos de autoridad con base en leyes vienen desde Aristóteles y fueron retomados por John Locke, Montesquieu y otros ilustrados, así como también que el concepto de soberanía nacional, la proclamación de derechos y libertades y la igualdad de los ciudadanos ante la ley estaban todos contemplados en la Constitución de Cádiz. El concepto de soberanía colectiva, nacional o popular estuvo muy presente en la obra de Rousseau.

Como escribió el filósofo Constantino Láscaris en Víctor de la Guardia:

“Puede apreciarse un hombre empapado de Montesquieu, Rousseau y los ilustrados en general. Un hombre de aspiraciones políticas dieciochescas...La claridad, el rigor y la consecuencia de las ideas políticas de Víctor de la Guardia no habían sido alcanzadas antes en Costa Rica y se tardará varios decenios en encontrar algún otro político ideológico”.

También escribió el filósofo: “Mención aparte de Osejo, la figura más representativa de la ideología liberal que ofrece esa época es la de Víctor de la Guardia. Es el que con mayor rigor supo exponer esa ideología.” (14) (Láscaris Constantino. Desarrollo de las ideas en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José, 1975, 54 y 55)

VII. José Santos Lombardo y Alvarado

Educador, empresario, político y prócer costarricense que nació en Cartago, Costa Rica el 3 de noviembre de 1775.

Realizó estudios de Filosofía, Gramática, Derecho Civil y Canónico en el Seminario Conciliar de León, Nicaragua. Posiblemente allí obtuvo su título de bachiller en Artes.

Allí conoció la influencia de la Ilustración inclinándose hacia las ideas liberales contenidas en la Constitución de Cádiz de 1812, respetando el sistema monárquico de gobierno, aunque en su Catecismo Político parece preferir la república para estados pequeños.

Hay que recordar que en la época uno de los modelos políticos de liberalismo era el sistema monárquico parlamentario inglés y también la constitución de Cádiz de 1812 que estuvo vigente en España y por tanto también en Costa Rica cuando era una provincia del Reino de Guatemala. Cádiz significó el viraje desde una monarquía absoluta hacia una monarquía constitucional.

De modo que la mayoría de los admiradores y seguidores de dicha constitución se mantenían en su adhesión a la nueva monarquía constitucional. Se podía ser monárquico y a la vez liberal y proConstitución de Cádiz como en efecto lo fue José Santos Lombardo, a diferencia de Rafael Francisco Osejo que era liberal republicano. Para utilizar la terminología propia de la Revolución francesa, Santos Lombardo era más girondino mientras que Osejo era más jacobino; porque en la misma época otros modelos de constitución liberal eran la república francesa y la república federal de los Estados Unidos de América.

Santos Lombardo fue educador en Cartago y San José abriendo incluso una escuela de primeras letras en Cartago “para instruir a los verdaderamente pobres”.

En 1794 casó con Micaela de la Cruz López Conejo y Guzmán Portocarrero. No dejó descendencia.

Durante el período colonial ocupó varios cargos incluido el de alcalde de Cartago.

En 1813 se dedica a actividades empresariales en el campo del comercio y la minería.

Es el principal descubridor de las vetas de oro en los Montes del Aguacate.

En 1827 fue nombrado rector de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás.

Declaró la independencia de España.

En octubre de 1821 es un actor importante y fundamental en los debates de Cartago sobre las declaraciones de la independencia que habían llegado de Guatemala y de León, con posiciones contrapuestas a las del bachiller Osejo. Desde allí se empieza a notar una rivalidad política entre Santos Lombardo y Osejo que duraría largo tiempo.

Santos Lombardo es uno de los firmantes del Acta de declaración de independencia de Cartago del 29 de octubre de 1821 conocida como el Acta de la independencia de Costa Rica. En dicha acta se proclama la independencia absoluta de España y la anexión al Imperio de Iturbide.

Cuando se reciben las noticias de la declaración de independencia de España el 29 de octubre en la madrugada, reúne a un grupo de patriotas y toma el cuartel de Cartago para favorecer y preservar la declaración de la independencia en Costa Rica. Algunos lo interpretaron como un afán de proteger los intereses de los círculos realistas y conservadores.

Santos Lombardo fue un independentista que optó primero por la anexión al Imperio mexicano y luego derivó hacia el republicanismo como mejor opción de gobierno.

Presidente de la comisión que aprobó el Pacto de Concordia

La Junta de Legados de los Pueblos decidió el 23 de noviembre de 1821 crear una comisión de cinco miembros “para que presenten un plan de gobierno provincial como nudo de concordia entre los pueblos que la componen”. La nueva comisión bajo la presidencia de Lombardo trabaja sobre la base de un proyecto de ley que les había enviado Pablo de Alvarado desde Guatemala que se aprobó el 1° de noviembre de 1821 como Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. Aquella comisión fue la primera Asamblea constituyente de Costa Rica y fue presidida por José Santos Lombardo.

Presidente del primer Gobierno constitucional de Costa Rica

Una vez aprobado el Pacto de Concordia en 1822 fue elegido miembro de la Junta Superior Gubernativa y luego presidente de dicha junta que era entonces el Gobierno de Costa Rica. Se desempeña como presidente del 1 de enero al 20 de marzo de 1823. Es decir, pasa a presidir el primer Gobierno constitucional de la historia de Costa Rica.

Separación del Imperio de Iturbide

Allí convoca a un congreso constituyente del que también es miembro. Este congreso declaró el 8 de marzo de 1823 la separación de Costa Rica del Imperio mexicano de Iturbide.

Primer estatuto político

También aprobó el primer estatuto político de 1823 que disuelve la Junta Gubernativa y la reemplaza por un Triunvirato presidido por Rafael Osejo.

Ley Fundamental del Estado de 1825

En 1824 y 1825 es miembro de nuevo de la Asamblea constituyente que elabora y aprueba la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825.

Por orden del republicano Gregorio José Ramírez fue acusado de haber participado en los acontecimientos del 29 de marzo de 1823 en que grupos tomaron el cuartel de Cartago para proclamar la anexión al Imperio mexicano. Estuvo preso durante varios meses.

El Catecismo Político

Es muy interesante su *Catecismo Político* escrito en 1822 y utilizado en las escuelas para explicar a los pueblos los diferentes tipos de gobierno con un sistema de preguntas y respuestas.

Láscaris le encontró influencia aristotélica: “No creo que fuera fácil encontrarle la filiación inmediata, pero la remota es muy fácil, pues se trata de la doctrina aristotélica de los regímenes políticos, expuesta en forma elemental.” (15) (Constantino Láscaris, *Desarrollo de las ideas en Costa Rica*. Editorial Costa Rica, San José, 1975)

Revisemos que había escrito Aristóteles en *La política* sobre dicho tema:

“... lo siguiente es investigar los regímenes políticos-cuántos por su número y cuáles son-y en primer lugar los rectos de ellos, pues entonces se clarificarán sus desviaciones, cuando se hayan definido... Puesto que régimen político y órgano de gobierno significan lo mismo, y órgano de gobierno es la parte soberana de las ciudades, necesariamente será soberano o un solo individuo, o unos pocos, o la mayoría, y cuando ese uno o la minoría, o la mayoría gobiernan atendiendo al bien común, esos regímenes serán por necesidad rectos, y los que atienden al interés particular del individuo, o de la mayoría, desviaciones”. (16) (Aristóteles, *La política*, Alianza Editorial, Barcelona, España, 2018, páginas 155 y 156)

Para Aristóteles entonces, los regímenes o gobiernos rectos son la monarquía o gobierno de uno, la aristocracia o gobierno de varios y la república o gobierno de la mayoría, porque están al servicio del bien común.

Mientras que las desviaciones serían la tiranía, de la monarquía, la oligarquía, de la aristocracia y la democracia de la república, porque no promueven el bien común sino el interés particular de los gobernantes.

En ese sentido para Aristóteles, tanto la monarquía como la república son gobiernos o regímenes rectos y al servicio del bien común.

De modo que cuando Láscaris le encuentra filiación aristotélica al Catecismo Político de Santos Lombardo lleva toda la razón.

Por otra parte, es evidente que durante la vida política del autor del Catecismo en cierto momento apoyó la anexión a la monarquía constitucional de Agustín de Iturbide y cuando dicha opción quedó disuelta por los acontecimientos históricos, entonces apoyó y promovió la opción republicana como medio para lograr el bien común, pero siempre rechazando toda forma de tiranía o absolutismo y además en la línea de proclamar y firmar la independencia del gobierno español.

Al *Catecismo Político* algunos historiadores lo han denominado el primer documento de educación cívica en la historia de Costa Rica.

En dicho catecismo, Santos Lombardo se pregunta: “¿Y entre los gobiernos justos, cual merece la preferencia?

Con todo para los estados reducidos puede ser preferible el gobierno republicano, porque en él los ciudadanos sacrifican una parte menor de libertad individual; pero para un pueblo de mucha extensión, desde luego puede asegurarse que el más conveniente es el monárquico constitucional”.

Es decir que sigue abierto para considerar como una buena opción a la monarquía constitucional en los estados grandes, tal y como sucedía en Inglaterra, pero para estados pequeños como Costa Rica considera que la mejor opción de gobierno sería una república.

Por otra parte, desecha como completamente negativos a los gobiernos despóticos o absolutistas y ve como gobiernos positivos o de legalidad al monárquico y al republicano.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Siendo que el Catecismo estaba dirigido a los costarricenses, se puede interpretar perfectamente que para José Santos Lombardo la mejor opción o tipo de gobierno para Costa Rica, es decir la más recomendable y que él apoyaba sería la república.

En otros términos, en este primer documento costarricense sobre regímenes políticos, Santos Lombardo favorece o se inclina a favor del sistema republicano de gobierno “porque en él los ciudadanos sacrifican una menor parte de su libertad individual”.

José Santos Lombardo falleció a los 53 años en Cartago, Costa Rica, el 25 de mayo de 1831.

VIII. Gregorio José Ramírez y Castro

“Era pequeño de cuerpo, endeble y enfermizo, víctima del asma, contrastando su frágil naturaleza con la gran energía y carácter inflexible que reveló desde temprano.”
(Ricardo Fernández Guardia)

Gregorio José Ramírez nació en San José, Costa Rica, el 27 de marzo de 1796.

Marinero, comerciante y político costarricense de ideas republicanas y liberales. Destaca sobre todo como hombre de acción.

Hijo de Gregorio Ramírez y Otárola, teniente de gobernador de San José en 1791 y de Rafaela Castro y Alvarado. De su padre heredó la vocación militar. No se casó, ni se le conoció descendencia.

Debido a sus padecimientos de asma su familia se traslada de San José a Alajuela y Gregorio se dedica desde muy joven a la vida marinera. Allí en el mar se terminó de forjar su carácter disciplinado y luchador. Al llevar una existencia de marinero no obtuvo cargos, ni políticos ni administrativos, dentro del orden colonial. De manera que desde el principio de su carrera pública se sitúa como firmante del Acta de Independencia y con una orientación republicana y liberal.

Proclamando y firmando la independencia de España

Al llegar al país la noticia de que se había proclamado la independencia de España en las ciudades de Guatemala y León entonces el 25 de octubre en Cartago capital de la provincia de Costa Rica se instala la primera Junta de Legados donde Gregorio es el representante por Alajuela.

Cuando el 29 de octubre de 1821 se celebra en Cartago el cabildo extraordinario para proclamar y acordar el Acta de la Independencia de Costa Rica, Gregorio fue nuevamente el legado o representante y firmante por Alajuela.

Aprobando el Pacto de Concordia

Posteriormente participa en la discusión y aprobación del Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, primera Constitución de Costa Rica.

Libertad, igualdad y fraternidad

En abril de 1822 zarpa una vez más, esta vez con rumbo hacia Sudamérica dónde vive de cerca los acontecimientos bélicos entre las fuerzas de Bolívar, Sucre y San

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Martín y las tropas realistas del gobierno español. Esa experiencia vital le refuerza sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad (que había sido el lema de la Revolución francesa) y su vocación republicana y libertaria.

El 28 de diciembre está de regreso en Costa Rica.

Guerra de Ochomogo y traslado de la capital

El 29 de marzo de 1823 se produce la toma del cuartel de Cartago por grupos que proclaman la anexión al Imperio de Iturbide con el apoyo de Heredia. Como respuesta, las fuerzas armadas de Alajuela y San José bajo el mando de Gregorio José Ramírez se alistan contra los leales a Iturbide.

En la mañana del 05 de abril de 1823 se enfrentan en el Alto de Ochomogo los dos bandos: imperialistas de Cartago y Heredia y republicanos de San José y Alajuela con la victoria de los segundos que toman Cartago bajo la conducción de Gregorio José Ramírez, quien asume el mando del país como comandante general de armas del 6 al 15 de abril.

Durante su brevísimo gobierno de facto decreta el traslado de la capital de Costa Rica desde Cartago a San José y convoca a nuevas elecciones del Congreso constituyente.

Benemérito de la patria

La Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró Benemérito de la Patria el 07 de setiembre de 1971.

Falleció a los 27 años en Alajuela el 04 de diciembre de 1823.

IX. José Toribio Argüello

Nacido en León, Nicaragua.

Abogado, profesor universitario en Derecho y Filosofía. De ideas independentistas, federalistas, republicanas y liberales.

Exiliado en Costa Rica en 1828. Fue alcalde de Guanacaste.

Estudio en el Colegio Tridentino hasta obtener la licenciatura en leyes.

En 1816 era profesor en la Universidad de León.

“Por sus vigorosas ideas estuvo en contra del Acta de los Nublados y en contra de la Anexión a México y sostenía siempre el estandarte de la Unión siendo un federalista de pensamiento y acción. Esos ideales los expuso y mantuvo al asistir como Diputado al primer Congreso Federal de Centroamérica, llevando su firma la famosa constitución de 1824 promulgada el 22 de noviembre de ese mismo año...” (17) Láscaris, Constantino. Obra citada.

“En ese congreso abogó con singulares energía y elocuencia por los siguientes postulados: igualdad de los hombres, división de los poderes públicos, tolerancia religiosa, manumisión de los esclavos... libertad de expresión, escrita y hablada.”

Luego se traslada a San José donde ejerce como abogado.

El 27 de julio de 1830 es nombrado profesor de la cátedra de Derecho Civil en la Casa de Enseñanza Pública de San José.

En 1831 sustituye a Rafael Francisco Osejo en la Cátedra de Filosofía.

Tenía las mismas ideas de Rafael Francisco Osejo, aunque defendidas con más énfasis, vigor y energía.

CAPÍTULO III

La independencia del Reino de Guatemala (Centroamérica) y de la provincia de Costa Rica de España

(Documentos fundamentales)

Constitución de Cádiz de 1812

El documento histórico que sirvió de base doctrinaria y de inspiración a los movimientos de independencia en la América Española, en Centroamérica y en Costa Rica fue la Constitución de Cádiz, la primera Constitución de España, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, y por ello conocida popularmente como La Pepa. Fue la Constitución vigente en Costa Rica de 1812 a 1814 y de 1820 a 1821.

Dicho documento se caracteriza por una orientación liberal y significa el paso en España desde una monarquía absoluta a una monarquía constitucional y hereditaria, régimen político inspirado en la monarquía constitucional inglesa de entonces.

La Constitución de Cádiz legislaba para los españoles de ambos hemisferios, incluyendo por supuesto a los españoles costarricenses. Fue también el modelo para las constituciones que iban a nacer en Hispanoamérica, incluyendo a Costa Rica.

Es un contrato o pacto social para salir del estado de naturaleza y de la monarquía absoluta e inaugurar una sociedad civil en la que “soberanía residía en el pueblo y no en el monarca”. Se daba nacimiento a un régimen de “soberanía popular y soberanía nacional indivisible”.

Conforme a las ideas liberales del inglés John Locke se establece la división de poderes con un poder legislativo unicameral, un poder judicial y un poder ejecutivo en manos del rey, aunque limitado por los otros poderes.

También se contempla el derecho de representación del pueblo en el poder legislativo. Así como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el fin de los privilegios de la nobleza. También el sufragio universal masculino indirecto para los varones mayores de 25 años, quienes son habilitados para elegir electores en un sistema de votación indirecta.

Se establece un sistema de libertad, propiedad y seguridad que contempla los siguientes derechos y libertades individuales: el derecho de propiedad y el derecho a la educación. Así también las libertades de industria, de prensa y de imprenta. En dicho apartado se abolió la tortura y la Inquisición de la Iglesia Católica.

Así también se contempla que “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera” y se agrega que: “La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

La Constitución de Cádiz fue abolida el 4 de mayo de 1814 por lo que estuvo en vigencia por dos años en todo el territorio español, incluyendo a Costa Rica y fue el gran referente de las ideas de todos los pensadores y próceres de la independencia.

El Plan de Iguala de 1821

Otro de los antecedentes o documentos históricos importantes de la independencia de Centroamérica es el Plan de Iguala, suscrito en la ciudad de Iguala, México el 24 de febrero de 1821 por Agustín de Iturbide en el que se proclama y establece la independencia de México y se confirma la religión católica como única verdadera. Recordemos que Estados Unidos había proclamado su independencia en 1776 y ahora México proclamaba la suya en febrero de 1821.

La Constitución de Cádiz, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa de 1789 y ahora la independencia de México definían un panorama mundial y regional muy favorable para la independencia en Centroamérica.

Las Actas de Independencia de España

El Acta de Independencia de Centroamérica, incluyendo a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se firmó en el Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala el 15 de setiembre de 1821. Está claramente influenciada por las ideas de la Constitución de Cádiz.

Allí se proclama la separación e independencia de la monarquía española, aunque invitando a las provincias a enviar diputados para que un congreso decidiera en 1822 si se confirmaba la independencia.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

La reunión fue presidida por el jefe político superior, el brigadier Gabino Gaínza y el acta fue redactada pero no firmada por José Cecilio del Valle.

En el artículo 1 “Se proclama la independencia del gobierno español por voluntad general del pueblo de Guatemala”, y luego se indica que debe realizar un congreso de las provincias para el que las misiones deben elegir diputados o representantes para que en Guatemala se decida el punto de la independencia y en caso de acordarlo “la forma de gobierno y ley que deben regir”.

Por lo que en el Acta de Independencia explícita e implícitamente se establecen las nuevas ideas de: voluntad general, soberanía popular, soberanía nacional, gobierno de leyes, igualdad de los ciudadanos ante la ley, representación política y otras, propias de John Locke, el Barón de Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau y otros autores europeos. Ideas que por cierto ya estaban presentes en la Constitución de Cádiz.

El Acta de Independencia de Centroamérica llegó a Cartago, entonces capital de la provincia de Costa Rica el 13 de octubre de 1821, y unos días más tarde, el 29 de octubre de 1821 se firma el Acta de la Independencia de Cartago confirmando lo ya decidido en Guatemala y en León, Nicaragua.

La diputación provincial de las Provincias de Nicaragua y Costa Rica reunida en León, Nicaragua, había decidido el 28 de setiembre de 1821 la independencia del gobierno español y la posible unión al Imperio de Iturbide.

¿Qué dice el Acta de Cartago?

Se proclama la independencia absoluta del gobierno español.

Se anuncia que se observarán la constitución y las leyes que promulgue el Imperio mexicano.

Dicho documento se conoce como el Acta de la Independencia de Costa Rica, pero en sentido estricto no lo fue, pues la independencia de España ya había sido decidida en las ciudades de Guatemala y León y además anuncia la anexión al Imperio de Iturbide, que constituía una nueva dependencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento de San José proclamó la independencia de España el 30 de noviembre y se abstuvo de apoyar la anexión a México.

El Pacto de Concordia de 1821

Después de la Constitución de Cádiz y del Acta de Independencia de Centroamérica el siguiente gran documento de las ideas liberales de la época es el Pacto de Concordia firmado el 1 de diciembre de 1821. Fue la Constitución vigente de la provincia de Costa Rica entre 1821 y 1823.

Su nombre completo es Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Con indudable influencia de las ideas contractualistas de Thomas Hobbes, John Locke, barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau.

En el texto se recuerda que se ha jurado la independencia absoluta del gobierno español en Costa Rica y en las demás provincias del reino. Se dice que por tanto están libres los pueblos para constituirse en nueva forma de gobierno... y deseando esta provincia conservarse libre, unida, segura y tranquila por un pacto de unión y concordia... Por lo que es necesario formar un gobierno constitucional... para lo cual se firma este tratado:

En el capítulo 1º, De la Provincia, en el Artículo 1º, se dice que “La Provincia de Costa Rica está en absoluta libertad ...para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno español y de cualquier otro que no sea americano.

Allí están presentes entonces las ideas de libertad absoluta, soberanía, independencia de España, eventual participación en alguna federación o confederación, independencia de cualquier gobierno que no sea americano. Las opciones reales y viables en aquel momento histórico eran el Imperio mexicano, la Gran Colombia, los Estados Unidos de América y las Provincias Unidas de Centroamérica.

En el artículo 2º, La provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación. Un párrafo de clara influencia del derecho natural y de ideas de sociedad civil y derecho de propiedad.

En el capítulo 2º, De la religión, en su artículo 3º se establece que “La religión de la provincia es y será siempre la católica, apostólica, romana, como única verdadera, con exclusión de cualquier otra”. Con una redacción prácticamente igual a la Constitución de Cádiz en esta materia con lo que se mantiene el estado confesional católico y sin establecer la libertad de culto.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

En el capítulo 3°, De los Ciudadanos, en el artículo 5° se dice que “Todos los hombres libres naturales de la provincia o vecindados en ella con cinco años de residencia, gozarán el derecho de ciudadanía con tal que hayan jurado la absoluta independencia del gobierno español.

En el capítulo 4° Del gobierno, se establece una junta de gobierno provisional y representativo, electo por los pueblos y ambulante, tres meses en cada provincia. En el cual se reflejan los conceptos de soberanía popular, representación política y democracia representativa.

En el artículo 37 sobre el comercio libre se establece lo siguiente: “Para el fomento de la provincia se permitirá, a juicio del gobierno, el comercio libre de todos los artículos o efectos de consumo...” Una idea propia de Adam Smith, David Ricardo y todos los autores de la época que promovían el comercio libre.

José Santos Lombardo fue uno de los firmantes del Pacto de Concordia.

Primer y Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica

Después del Pacto de Concordia, el Primer estatuto político de la Provincia de Costa Rica fue firmado el 19 de marzo de 1823. Allí se establece un gobierno triple conformado por un triunvirato con un miembro republicano, uno monárquico y otro neutral. Presidió el Triunvirato don Rafael Francisco Osejo, uno de los principales adalides de las ideas de independencia y libertad.

Posteriormente se establece el Segundo estatuto político de la provincia de Costa Rica emitido el 16 de mayo de 1823 y vigente hasta noviembre de 1824. Después de la Guerra de Ochomogo en la que triunfaron los republicanos de San José y Alajuela frente a los monárquicos de Cartago y Heredia. La capital pasa de Cartago a San José.

Las bases de la Constitución Federal Centroamericana

En mayo de 1824 se firman las bases de la Constitución Federal Centroamericana, documento que es la Constitución provisional de las Provincias Unidas de Centroamérica incluyendo por supuesto a la provincia de Costa Rica. Dicha constitución estará vigente de mayo a noviembre de 1824 y allí se refleja la gran influencia del federalismo y de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América.

En esta constitución se consagra la independencia del país con el nombre de Estados Federados de Centroamérica y se incluye la adopción del gobierno republicano,

representativo y federal, la soberanía nacional, la división tripartita de poderes y se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, enumerando una serie de derechos y libertades públicas de la tradición liberal. Predominan los valores liberales, federales y republicanos propios de los Estados Unidos de América. La religión sería la católica, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra, lo cual abre la posibilidad del ejercicio privado de otros credos y marca una diferencia con la Constitución de Cádiz que prohibía el ejercicio de cualquier otro credo diferente al católico.

La Constitución Federal Centroamericana

El 22 de noviembre de 1824 se emite en la ciudad de Guatemala la Constitución Federal Centroamericana o constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica que también toma como modelo a la constitución de los Estados Unidos de América y entre sus innovaciones incluye: 1. Proscripción absoluta de la esclavitud.

2. Limitación de la pena capital. 3. Consagración del derecho de asilo y más adelante en 1832 se introdujo la libertad absoluta de cultos.

En el artículo 1º se establece que “El pueblo de la República Federal de Centroamérica es soberano e independiente. También se incluyen los conceptos de soberanía popular, federalismo y derecho de propiedad.

En el artículo 2º se establece que el primer objeto del pueblo soberano es la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.

En el artículo 6º se dice que la república se compone de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En el artículo 8º se dice que el gobierno de la república es popular, representativo y federal.

En el artículo 11º se establece que la religión es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra.

En el artículo 12º se establece que la república es un asilo sagrado para todo extranjero...

En el artículo 13º “Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique en esclavos”.

En el artículo 19º se establece que al Congreso le corresponde hacer las leyes y el título X establece las garantías de la libertad individual.

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

El artículo 175° establece que “No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades:

1°. Coartar en ningún caso por pretexto alguno la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta. Es decir que el gobierno no es absoluto, es limitado por el respeto a las libertades.

4°. Tomar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, sino en favor del público cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada y garantizándose previamente la justa indemnización. Es decir que el gobierno debe respetar el derecho de propiedad.

6°. Permitir el uso del tormento y los apremios: imponer confiscación de bienes, azotes y penas crueles. Una clara limitación a la confiscación de bienes en la que se subraya el derecho de propiedad.

7°. Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales”.

En fin, se establece un gobierno y un congreso limitado por las libertades y el derecho de propiedad.

Esta Constitución Federal estuvo vigente en Costa Rica hasta noviembre de 1838, fecha en la que la provincia se separa de Centroamérica. El 15 de noviembre de 1838 la Asamblea Legislativa declara que Costa Rica se separa de la República Federal Centroamericana y es un estado soberano e independiente, pero la República Federal continuaría en vigencia y existiendo un tiempo más para las restantes provincias hasta que se disuelve completamente en 1842.

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825

Otro documento jurídico y político importante es la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica aprobado en San José el 21 de enero de 1825, el cual estuvo vigente en la provincia hasta 1938.

En su artículo 60 “Establece el poder conservador (ente contralor), además de los tres clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En su artículo 55 establece que. “Pertenece al Congreso exclusivamente:

1. Hacer las leyes. 2. Fijar los gastos de la administración pública del Estado y decretar, aumentar o disminuir las contribuciones directas o indirectas para cubrirlos... 3. Empréstitos”.

Es decir, todo lo relacionado con el presupuesto público, los impuestos y los empréstitos.

El artículo 25 establece “La religión del Estado es la misma que la de la República (Federal), la católica, apostólica, romana, la cual será protegida con leyes sabias y justas”. Con lo cual define un estado confesional católico, pero a diferencia de la Constitución Federal centroamericana no se refiere a la posibilidad del ejercicio de otros credos.

CONCLUSIONES

Después de estudiar las ideas políticas y económicas, las vidas de los grandes personajes y los documentos constitucionales en Costa Rica y Centroamérica durante el período que corre desde 1808 hasta 1838 podemos finalizar esta monografía con las siguientes conclusiones muy generales:

1. Entre las ideas políticas y económicas más influyentes y relevantes se destacan: Estado de naturaleza, contrato o pacto social como vía para alcanzar la sociedad civil o gobierno civil, gobierno civil, de la ley o constitucional, soberanía nacional y popular, voluntad general, representación política, división y balance de poderes, derechos del hombre y del ciudadano, república, federalismo, tolerancia religiosa, libertad de pensamiento, de imprenta, de prensa, libertad de culto, libertad y progreso, educación y luces para lograr el progreso, libertades fundamentales, individuo y derechos del individuo, garantías individuales, derechos de propiedad, indemnización, libertad de industria, libertad de tasa de interés, libertad de comercio, entre otras.
2. Todas ellas ideas muy influyentes y hasta predominantes en Europa y Estados Unidos de América durante el siglo XVIII o siglo de las luces y principios del siglo XIX.
3. Tales ideas formaron parte del discurso doctrinario propio de la Ilustración europea, del enciclopedismo y del liberalismo.
4. Las ideas políticas y económicas liberales son de origen europeo y norteamericano y se convirtieron en las ideas y en la doctrina motivadora de los movimientos de la independencia del gobierno español.
5. La independencia de España fue logro del liberalismo. También la abolición de la esclavitud y de la Inquisición de la Iglesia Católica. Así como la libertad de culto y las libertades individuales en general.
6. Los principales personajes históricos de la independencia centroamericana y costarricense respecto de España fueron: Gabino Gainza, José Cecilio del Valle, Florencio del Castillo, Pablo de Alvarado, Rafael Francisco Osejo, José Santos Lombardo, Víctor de la Guardia, Gregorio José Ramírez y Toribio Arguello.

7. Todos ellos figuras de transición con parte de sus vidas durante el orden colonial y parte de sus vidas ya en la independencia y en las nacientes repúblicas.
8. Todos con mayor o menor influencia de las ideas liberales e independentistas. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron claramente una mayor influencia del ideario de Juan Jacobo Rousseau: Pablo de Alvarado, Rafael Francisco Osejo, Gregorio José Ramírez y Toribio Arguello fueron “rousseauianos” y republicanos. Detalle importante si recordamos que Juan Jacobo Rousseau fue el principal doctrinario del ala jacobina de la Revolución Francesa y representaba una de las posiciones más radicales dentro del liberalismo de la época.
9. La agenda del movimiento independentista fue muy política y jurídica sin dejar de incluir temas de la economía. En dichos temas económicos las mayores influencias venían de la obra de Adam Smith, David Ricardo, ambos promotores de la libertad natural, los derechos de propiedad, los gobiernos limitados, el libre comercio y la libre competencia versus el proteccionismo y los monopolios. Ricardo enfatizaba en la ventaja comparativa, el comercio libre y la preferencia por la mano invisible del mercado. También Jeremías Bentham promovía el utilitarismo y en economía se definía como clásico o defensor de Smith. En general ellos promotores de la libertad económica y el progreso.
10. A principios del siglo XIX España es una potencia global muy debilitada y las potencias del momento son Inglaterra y Francia. La invasión de Napoleón a España y la convocatoria a las Cortes de Cádiz de 1812 dan a luz la primera constitución española que tiene una orientación liberal y se convierte en el documento de referencia de los movimientos y líderes que promueven la independencia del Reino de España. Dicha constitución estuvo en vigencia en Costa Rica desde 1812 a 1814 y marcó la orientación doctrinaria de la provincia y de Centroamérica en general durante los años siguientes.
11. La Constitución de Cádiz inspiró el Pacto de Concordia o primera constitución política de Costa Rica pero luego la Constitución de los Estados Unidos de América fue el referente principal de la Constitución Federal centroamericana de la cual formó parte Costa Rica hasta 1838.
12. Durante el año 2021 podemos conmemorar o celebrar el bicentenario de la independencia de España, pero habrá que esperar hasta el año 2038 para celebrar el bicentenario de la independencia de Costa Rica y su nacimiento como Estado soberano e independiente.
13. Durante la época colonial el gobierno español instauró un monopolio comercial que luego fue matizando, pero aun así en general restringió y prohibió el comercio

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

obstaculizando y limitando el progreso de las colonias hispanoamericanas incluyendo, por supuesto, a la entonces provincia de Costa Rica.

14. En dicha etapa la economía costarricense fue incipiente, débil, restringida por el monopolio comercial español y bastante aislada, pero no completamente cerrada. El cacao y el tabaco fueron los dos principales productos de exportación.
15. El comercio exterior ilícito o contrabando era un medio que utilizaban ciertos grupos locales para evadir el monopolio comercial español y adquirir e importar productos especialmente ingleses.
16. En algunos lugares de América las luchas contra el monopolio comercial ibérico constituyeron uno de los principales factores desencadenantes de los procesos y movimientos de independencia. En Costa Rica en el año 1812 hubo motines contra el monopolio español del negocio del tabaco, según el historiador Hernán Peralta.
17. En el caso de Costa Rica durante el período de la independencia y la federación los grupos liberales promovieron los derechos de propiedad, las libertades de industria, de tasas de interés y de comercio como medios para avanzar hacia el progreso y superar las limitaciones que había impuesto el proteccionismo económico y el monopolio comercial español.

San José, 30 de julio de 2021

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar Bulgarelli, Óscar, *El pensamiento de un patriota costarricense: don José Santos Lombardo*. Real Academia de Historia de Costa Rica, página web.

Aguilar Bulgarelli, Óscar, José Santos Lombardo, San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1973

Aguilar Machado, Alejandro. El presbítero don Florencio del Castillo. *Miscelánea*, 1948, páginas 85-88

Álvarez Araya, Óscar. *Pensadores de política y economía*. Lara Segura y Asociados. San José, Costa Rica. 2018

Álvarez Araya, Óscar. *Sobre libertad y democracia*. Lara Segura y Asociados, San José, Costa Rica, 2012

Aristóteles. *Política*. Alianza Editorial. Madrid, España, 2018

Barahona Jiménez, Luis. *Las ideas políticas en Costa Rica*. Ministerio de Educación Pública, San José, 1977

Bentham, Jeremías. *Fragmento sobre el gobierno*. Madrid, España, Aguilar S.A.

Catecismo Político, Explicación breve y sumaria de las distintas formas de gobierno. Costa Rica, 1822, Acta Académica, UACA, 37, noviembre, 327-331

Cavallini Arauz, L. Don Pablo Alvarado Bonilla: prócer de nuestra independencia. En *Revista de Costa Rica*, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, San José, N° 2, págs. 53-66

Constant, Benjamín. *Principios de Política*. Madrid, España, Aguilar S.A.

de la Guardia, Víctor. *Apuntaciones dirigidas por a los diputados del Congreso Constituyente en 1824*.

Facio Brenes, Rodrigo. *Estudio sobre economía costarricense*. Editorial Soley Valverde, San José, 1942

IDEAS Y PERSONAJES EN COSTA RICA
DURANTE EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.

Facio Brenes, Rodrigo. *Obras históricas, políticas y poéticas*. ECR, San José, Costa Rica, 1982

Fallas, Marco Antonio. *La factoría de tabacos en Costa Rica*. ECR, San José, 1972

Fernández Guardia, Ricardo. *Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz*. Editorial EUNED, San José, Costa Rica, 2005.

Fernández Guardia, Ricardo. *La política del mundo*. 1902

Gómez, Alejandro. *José del Valle, el político de la independencia centroamericana*. Universidad Francisco Marroquín, ciudad de Guatemala, 2019

Hobbes, Thomas. *Del ciudadano y Leviatán*. Tecnos, Madrid, España, 2018

Láscaris, Constantino. *Desarrollo de las ideas en Costa Rica*. Editorial Costa Rica, San José, 1975, páginas 48-57

Locke, John. *Carta sobre la tolerancia*. Tecnos, Madrid, España, 2018

Locke, John. *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*. Editorial Tecnos, Madrid, España, 2018

Luján, E. Robert. *Genealogía de Pablo de Alvarado*. Academia de Geografía e Historia. Imprenta Nacional, 1979.

Meléndez, Carlos. *Textos fundamentales de la independencia centroamericana*. EDUCA, 1971

Montalván, José H. El Bachiller Francisco Osejo. *Cuadernos Universitarios*. N° 7, León, 1957.

Montalván, José H. Vicerrector de la Universidad Nacional de Nicaragua. Trabajo inédito citado por Constantino Láscaris.

Montesquieu. *Del espíritu de las leyes*. Editorial Porrúa, México, 1977

Obregón Loría, Rafael. *Costa Rica en la independencia y en la federación*. ECR, San José, 1977

Ricardo, David. *Principios de economía política y tributación*. Fondo de Cultura Económica. México, 2017

Rodríguez, Miguel Ángel. *Al progreso por la libertad*. Libro Libre, San José, Costa Rica, 1989

- Rousseau, Juan Jacobo. *El contrato social*. Espasa-Calpe, México, 1990
- Smith, A. *La riqueza de las naciones*. Alianza Editorial, Madrid, España, 2018
- Soley Güell, Tomás. *Historia económica y hacendaria de Costa Rica*. ECR, San José, 1975
- Stone, Samuel. *La dinastía de los conquistadores*. EDUCA, San José, 1975
- Trejos Quirós, Francisco. Víctor de la Guardia, *Revista de Costa Rica*. III, (1921), p. 28 y 29
- Vargas Llosa, Mario. *La llamada de la tribu*. Alfaguara, Madrid, España, 2018
- Zelaya, Chester. *El Bachiller Osejo y la introducción de las ideas ilustradas en Costa Rica*. San José, Univ. 1967.
- Zelaya, Chester. *Rafael Francisco Osejo*. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, San José, 1973

DOCUMENTOS:

- Acta de Independencia de Cartago del 29 de octubre de 1821
- Acta de independencia de Guatemala del 15 de setiembre de 1821
- Acta de independencia de León del 28 de setiembre de 1821
- Acta de independencia del Ayuntamiento de San José del 30 de noviembre de 1821
- Acuerdo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica declarando que Costa Rica se separaba de la República Federal Centroamericana y se convertía en una república soberana e independiente. (15 de nov. de 1838)
- Bases de la Constitución Federal de Centroamérica
- Constitución de los Estados Unidos de América en vigor desde el 4 de marzo de 1789
- Constitución Federal Centroamericana de noviembre de 1824
- Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789
- El Plan de Iguala o independencia de México de febrero de 1821
- Estatuto Primero de la Provincia de Costa Rica de marzo de 1823
- Estatuto Segundo de la Provincia de Costa Rica de mayo de 1823
- La Constitución española de Cádiz de 1812
- Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825
- Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino del 1° de diciembre de 1821



Óscar Álvarez Araya es un cientista político, asociado de la Academia de Centroamérica y actualmente profesor invitado en la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile.



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA